КОНЦЕСИОНЕН ДОГОВОР

ЗА

ДОБИВ НА СУРОВ НЕФТ ОТ НАХОДИЩЕ "ДОЛНИ ЛУКОВИТ-ЗАПАД"

МЕЖДУ

МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

И

"ПРОУЧВАНЕ И ДОБИВ НА НЕФТ И ГАЗ" ЕАД гр. ПЛЕВЕН

Навсякъде в документа подписите и другите лични данни са заличени на осн. чл. 78, ал. 6 от ЗЗЛД във връзка с чл. 4, т. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679 и §1, т. 2 от ДР на ЗЗЛД

СЪДЪРЖАНИЕ

Член		Страница
	ПРЕАМБЮЛ	3
1.	ОПРЕДЕЛЕНИЯ	4
2.	ОБХВАТ НА ДОГОВОРА	12
3.	КОНЦЕСИОННА ПЛОЩ	13
4.	СРОК И УСЛОВИЯ ЗА ПРОДЪЛЖАВАНЕ	13
5.	ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ОТГОВОРНОСТ	13
6.	ОПЕРАТОР	14
7.	ЦЯЛОСТЕН ПЛАН ЗА РАЗРАБОТВАНЕ	14
8.	ОЦЕНЯВАНЕ НА ЗАПАСИ	17
9.	ГОДИШНИ РАБОТНИ ПРОЕКТИ И БЮДЖЕТИ	18
10.	ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ	20
11.	КОНЦЕСИОННО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ (РОЯЛТИ)	24
12.	ПЛАЩАНИЯ	26
13.	СМЕТКИ	26
14.	СТРОИТЕЛСТВО, ДОСТАВКИ И УСЛУГИ	27
15.	ЗАСТРАХОВКИ	27
16.	ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ И СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ	28
17.	ПРАВА ВЪРХУ ДОБИТИЯ ПЕТРОЛ, ДАННИ И АКТИВИ	28
18.	СОНДИРАНЕ, ДАННИ И ДОБИВ	30
19.	КОНТРОЛ	32
20.	ОБУЧЕНИЕ НА ПЕРСОНАЛ	33

Навсякъде в документа подписите и другите лични данни са заличени на осн. чл. 28, ал. 6 от ЗК във връзка с чл. 4, т. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679 и § 2, т. 1 от ДР на ЗЗЛД

21.	НАЕМАНЕ НА РАБОТНА СИЛА	33
22.	КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКО НАСЛЕДСТВО	34
23.	ОЦЕНЯВАНЕ И ИЗМЕРВАНЕ НА ПЕТРОЛА	34
24.	ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА РАЗХОДИ	37
25.	ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ	37
26.	НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА	38
27.	ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА	38
28.	СПИРАНЕ	39
29.	ПРЕКРАТЯВАНЕ	40
30.	НАПУСКАНЕ	42
31.	БАНКОВИ ГАРАНЦИИ	46
32.	ПОВЕРИТЕЛНОСТ	47
33.	СПОРОВЕ	48
34.	ЗАКОН	49
35.	КОРЕСПОНДЕНЦИЯ	50
36.	ЦЯЛОСТЕН ДОГОВОР	52

ПРИЛОЖЕНИЯ:

А	КАРТА И КООРДИНАТИ НА КОНЦЕСИОННАТА ПЛОЩ
Б	ЦЯЛОСТЕН ПЛАН ЗА РАЗРАБОТВАНЕ
В	СОЦИАЛНА ПРОГРАМА

Навсякъде в документа подписите и другите лични данни са заличени на осн. чл. 78, ал. 6 от ЗК, във връзка с чл. 4, т. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679 и § 1, т. 1 от ДР на ЗЗЛД

ПРЕАМБЮЛ

ТОЗИ ДОГОВОР (Договор) бе съставен и се подписа на 12 септември 2003 година от и между:

МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ на РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, наричан за краткост "Концедент", представляван от МИНИСТЪРА на ЕНЕРГЕТИКАТА И ЕНЕРГИЙНИТЕ РЕСУРСИ, Милко Ковачев, от една страна и

"ПРОУЧВАНЕ И ДОБИВ НА НЕФТ И ГАЗ" ЕАД гр. ПЛЕВЕН, със седалище и адрес на управление ул. Васил Левски № 8, гр. Плевен, Община Плевен, Област Плевен, Република България, регистрирано с Решение от 30 октомври 1991 година на Плевенски окръжен съд по ф.д. № 4616/1991 година, том 8, стр. 144, партида № 32, представлявано от Исай Лазаров, Изпълнителен директор, наричано по-долу "Концесионер", от друга Страна,

като страните от едната и другата страна се наричат по-надолу колективно "Страните" и поотделно "Страна",

КЪДЕТО:

ИМАЙКИ ПРЕДВИД, че собствеността и контрола върху целия Петрол, намиращ се в естествено състояние на територията на РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ е изключителна държавна собственост;

ИМАЙКИ ПРЕДВИД, че "ПРОУЧВАНЕ И ДОБИВ НА НЕФТ И ГАЗ" ЕАД гр. ПЛЕВЕН осъществява правомерно добив на подземни богатства – Суров нефт по смисъла на Закона за подземните богатства;

ИМАЙКИ ПРЕДВИД, че с Решение № 543 от 30 юли 2003 година на МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ на РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, обнародвано в "Държавен вестник", брой № 70/2003, прието на основание чл. 6, ал. 1, чл. 7 и чл. 8, ал. 1 във връзка с чл. 4, ал. 1 от Закона за концесиите и чл. 36, ал. 1 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол и чл. 5, т. 3, чл. 7, ал. 4, т. 4 и чл. 54, ал. 6 от Закона за подземните богатства, за Концесионер се определя "ПРОУЧВАНЕ И ДОБИВ НА НЕФТ И ГАЗ" ЕАД гр. ПЛЕВЕН с изключителни права за Добив, транспортиране и продажба на Суров нефт от Находище "Долни Луковит-запад", община Долни Дъбник, област Плевен;

ИМАЙКИ ПРЕДВИД, че с Решение № 543 от 30 юли 2003 година, обнародвано в "Държавен вестник", брой № 70/2003, МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ на РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ упълномощава МИНИСТЪРА на ЕНЕРГЕТИКАТА И ЕНЕРГИЙНИТЕ РЕСУРСИ да сключи Договора и да осъществява контрол по изпълнението му;

И ИМАЙКИ ПРЕДВИД, че Концесионерът потвърждава, че има опита, финансовите и технически възможности и ресурси, и професионални умения да извърша Операции по добив в Находище "Долни Луковит-запад", описани по-надолу;

СТРАНИТЕ СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО:

Навсякъде в документа подписите и другите лични данни са заличени на осн. чл. 78, ал. 8 от ЗК във връзка с чл. 4, т. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679 и чл. 1, т. 1 от ПР на ЗЗЛД

ЧЛЕН 1

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В този Договор ще се прилагат следните определения:

1.1. "Биорекултивация" или "Биологична рекултивация" означава всички дейности по засаждане на растителност и/или растения, заместващи, където е необходимо, първоначално съществуващите преди земята в Концесионната площ да е била нарушена от Петролните операции. Биорекултивацията се извършва след приключване на дейностите по Рекултивация, така както е отразено в проектите за напускане, изготвени от Концесионера в съответствие с Член 30 от този Договор.

1.2. "България" означава Република България.

1.3. "Бюджет" означава размера на годишните инвестиции по категории и всякакви други разходи, които Концесионерът ще направи във връзка с дейностите по Концесията през която и да е Календарна година, както е определено в Член 9 на този Договор и Пълостния план за разработване.

1.4. "Вторично извличане" означава Добив на Суров нефт от Природен резервоар чрез повишаване на естествената енергия или промяна на естествените сили в Резервоара, или повишаване на максималното извличане от Резервоара чрез друг метод.

1.5. "Възстановяване на разходи" означава възстановяването на направените от Концесионера Разходи по този Договор за разработване и експлоатация на Находището (включително Разходите по оценяване, напускане, рекултивация и биорекултивация) от приходите, получени от добития и продаден Суров нефт след заплащане на Концесионно възнаграждение (Роялти) по този Договор.

1.6. "Годишен работен проект" означава обемът работи, описан в Член 82-86 от ЗПБ 1999 и годишните работни проекти за Петролните операции, изготвени в съответствие с Член 9 от този Договор.

1.7. "ГПК 1952" означава Граждански процесуален кодекс, приет от Народното събрание на България и обнародван в "Държавен вестник", брой № 12 от 8 февруари 1952 година и всички изменения и допълнения към него.

1.8. "Действащ" означава всички закони и подзаконови актове на Правителството, които периодично се обявяват официално или се публикуват и са в сила.

1.9. "Директни продажби" означава продажби, направени свободно на свободния пазар в български левове и/или свободно конвертируеми валути, между желаещи и несвързани лица, купувачи и Концесионер, в които продажби тези купувачи и продавача нямат договорна или друга връзка, пряко или косвено, или какъвто и да е общ или съвместен интерес, който е възможно да повлияе върху продажните цени и определението, между другото, изключва продажби

Навсякъде в документа подписите и другите лични данни са заличени на осн. чл. 7б, ал. 6 от ЗКВВР във връзка с чл. 4, т. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679 и § 1, т. 1 от ДР на ЗЗЛД

(независимо дали преки или косвени, чрез брокери или другояче), в които участват Филиали, продажби между компании или фирми, които са Страни по този Договор, Контрапродажби, продажби на малки количества при намалени цени или продажби по спешност при значително намалени цени, продажби, които включват бартерни уговорки и общо каквито и да са транзакции, основаващи се изцяло или частично на съображения, различни от нормалните търговски практики.

1.10. "Добивна площ" означава площта, която обхваща цялата търговска акумулация на Суров нефт в Находището.

1.11. "Добит суров нефт" означава количеството Суров нефт, добито в съответствие с този Договор.

1.12. "Добиващ сондаж" означава всеки сондаж, от който се добиват Търговски количества Суров нефт от Находището.

1.13. "Добра международна практика в петролната индустрия" или "ДМППИ" означава такива практики, методи, стандарти и процедури, които са общоприети и прилагани в международен мащаб от опитни, съвестни, притежаващи умения и опит оператори при провеждане на Операции по оценяване, разработване и добив на Суров нефт, и които, по същото това време, при една добра преценка и в светлината на известните факти по време на вземане на решение, биха довели до желаните резултати и цели, за постигането на които практиките, методите, стандартите, процедурите и разпоредбите за безопасност са били приложени, но като се приеме, че "Добра международна практика в петролната индустрия" не се ограничава до оптималните практики или методи, изключвайки всички останали, а по-скоро ще бъде един спектър от разумни и съвестни практики, методи, стандарти, процедури и разпоредби за безопасност.

1.14. "Договор" означава този Концесионен договор за добив на Суров нефт от Находище "Долни Луковит-запад" между Министерския съвет на Република България и "Проучване и добив на нефт и газ" ЕАД гр. Пиевен.

1.15. "Дялово участие" означава неделимият процентен дял, който в съответствие с разпоредбите за прехвърляне на права и задължения по Член 25 от ЗПБ 1999 всеки бъдещ Концесионер може да притежава по всяко време в Концесията и включва неговото право, за момента, върху Добития суров нефт по Концесията.

1.16. "Ефективна дата" означава датата, на която този Договор влиза в сила.

1.17. "ЗК 1995" означава Законът за концесиите, приет от Народното събрание на България и обнародван в "Държавен вестник", брой № 92 от 17 октомври 1995 година и всички изменения и допълнения към него.

1.18. "ЗООС 2002" означава Законът за опазване на околната среда, приет от Народното събрание на България и обнародван в "Държавен вестник", брой № 91 от 25 септември 2002 година и всички изменения и допълнения към него.

Навсякъде в документа подписите и другите лични данни са заличени на основание чл. 36 ал. 6 от ЗК, във връзка с чл. 4, т. 1 от Регламент (ЕО) 2016/679 чл. 1, т. 1 от ЗЗЛД

1.19. "ЗОП 1999" означава Законът за обществените поръчки, приет от Народното събрание на България и публикуван в "Държавен вестник", брой № 56 от 22 юни 1999 година и всички изменения и допълнения към него.

1.20. "ЗПБ 1999" означава Законът за подземните богатства, приет от Народното събрание на България и обнародван в "Държавен вестник", брой № 23 от 12 март 1999 година и всички изменения и допълнения към него.

1.21. "ЗС 2001" означава Законът за счетоводството, приет от Народното събрание на България и обнародван в "Държавен вестник", брой № 98 от 16 ноември 2001 година и всички изменения и допълнения към него.

1.22. "Изпълнител" означава, което и да е юридическо или физическо лице, с което Концесионерът е сключил договор за строителство, доставки или услуги във връзка с Петролните операции.

1.23. "Инструкция 2000" означава Инструкцията за прилагане на Класификация 2000, одобрена от Председателя на Държавната агенция по енергетика и енергийни ресурси на 12 април 2000 година.

1.24. "Календарна година" означава период от дванадесет (12) месеца, започващ на 1^ви^ януари и завършващ на 31^ви^ декември, според Грегорианския календар.

1.25. "Класификация 2000" означава Класификацията и номенклатурната система на петрола и петролните запаси и ресурси, одобрена с Решение № 157 на Министерски съвет на България от 31 март 2000 година.

1.26. "Контрапродажби" означава извършването на продажби или привидни продажби на Суров нефт по този Договор, чрез които се цели създаване на невярна представа за цената на продавания Суров нефт, както и изменението на тази цена, или невярна представа за продаваните количества от Суров нефт.

1.27. "Концедент" означава Министерският съвет на България.

1.28. "Концесионер" означава "Проучване и добив на нефт и газ" ЕАД гр. Плевен, назовано в Преамбюла на този Договор или неговите правоприемници в съответствие със ЗПБ 1999.

1.29. "Концесионна площ" означава площта, определена в Член 3 и Приложение "А" от този Договор и обхваща цялото търговско натрупване от Суров нефт в Находището, включително необходимите площи за осъществяване на дейността по Концесията.

1.30. "Концесия" означава Концесията за добив, предоставена от Министерския съвет на България с Решение № 543 от 30 юли 2003 година.

1.31. "КТ 1986" означава Кодексът на труда, приет от Народното събрание на България и обнародван в "Държавен вестник", брой № 26 от 01 април 1986

Навсякъде в документа подписите и другите лични данни са заличени на осн. чл. 36, ал. 6 от ЗЗЛД във връзка с чл. 4, т. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679 и чл. 1, т. 1 от ДР на ЗЗЛД.

година и брой № 27 от 04 април 1986 година и всички изменения и допълнения към него.

1.32. "Максимален ефективен дебит" означава максималният ефективен дебит при добив на Суров нефт, без прекомерно намаление на добива или прекомерна загуба на Резервоарно налягане, в съответствие с ДМППИ.

1.33. "МЕЕР" означава Министерството на енергетиката и енергийните ресурси на България.

1.34. "Минимално инвестиционно задължение" означава инвестиционното задължение, поето от Концесионера по този Договор, като сумата на действително направената инвестиция от Концесионера съгласно предвидените срокове в Цялостния план за разработване може да надвишава тази на поетото инвестиционно задължение, но не може да бъде по-малка.

1.35. "МОСВ" означава Министерството на околната среда и водите на България.

1.36. "Напускане" означава всички дейности, които са необходими за възстановяване на Концесионната площ в състоянието, в което е била преди започването на Петролните операции или друго допустимо състояние, които включват, където това е необходимо, подходящо напускане на сондажи или други съоръжения, отстраняване на оборудване, инсталации, апаратури, съоръжения и отпадъци, възстановяване на съответните контури на терена и дренирането, замяна на повърхностния почвен слой, възстановяване на растителността, укрепване на склонове, запълване на изкопи или каквито и да е други действия, съответстващи на обстоятелствата. Напускането включва също всички Операции по рекултивация и биорекултивация.

1.37. "Находище" означава естествено натрупване на Петрол в земята, т.е. в Природен резервоар, което е и може да бъде обект на търговско Разработване и Добив при съществуващите технически и икономически условия, и по смисъла на този Договор включва Находище "Долни Луковит-запад", както е описано в Приложение "А" към този Договор.

1.38. "Обект на концесията" означава Находището.

1.39. "Общи кумулативни разходи" означава общата сума на всички разходи по експлоатация, разработване, оценяване, напускане, рекултивация и биорекултивация, направени от Концесионера при провеждане на Петролните операции по този Договор, но не включва финансовите разходи. Капиталните разходи се включват след като са направени, а не като амортизационни отчисления.

1.40. "Общи кумулативни приходи" означава общата сума на всички приходи от продажбата на Добития суров нефт по този Договор в съответствие със счетоводните принципи, стандарти, правила и процедури в България.

Навсякъде в документа подписите и другите лични данни са заличени на осн. чл. 28, ал. 6 от ЗЗЛД във връзка с чл. 4, т. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679 и § 1, т. 1 от ДР на ЗЗЛД

1.41. "Оператор" е Концесионер, определен да извърши дейностите по Петролните операции в Концесионната площ в съответствие с Член 6.

1.42. "Операции по добив" означава операциите, извършвани с цел добив на Суров нефт в Концесионната площ, като извличане, нагнетяване, стимулация, обработване в полеви наземни съоръжения, измерване, транспортиране до Точката на доставяне, както и експлоатацията на инсталациите за такива дейности, включително сондирането на Сервизни сондажи и всеки друг вид операции за постигане на Първично и Вторично извличане и т.н., включително управлението, поддръжката, свързани със необходимите за това съоръжения, апаратура и машини, като тези дейности се включват в одобрените Годишни работни проекти и Бюджети.

1.43. "Операции по оценяване" или "Оценяване" означава работите по оценяване на запаси, извършени в съответствие с Цялостния план за разработване с цел преоценяване на извлекаемите количества от Суров нефт в Природния резервоар, и следва да включва, без да се ограничава до геоложки, геофизични, фотографски, геохимични и други анализи, изучавания и изследвания (включително прокарване на 2D и 3D сеизмика), сондиране, удълбочаване, напускане или обсаждане и перфориране, както и изпитване на Разработващи сондажи и покупката или придобиването на суровини, материали и оборудване за тях, като тези дейности се включват в одобрените Годишни работни проекти и Бюджети.

1.44. "Операции по разработване" или "Разработване" означава операциите, извършвани в съответствие с Цялостния план за разработване с цел Добив на Суров нефт от Находището. Операциите по разработване включват сондиране, обсаждане, перфориране и изпитване на Разработващи сондажи; обсаждане и перфориране на нагнетателни сондажи; полагане на събирателни линии; инсталирането на сепаратори, помпи, помпено-компресорни съоръжения и други добивни и инжекционни съоръжения, необходими за Добиване, съхраняване, обработване и транспортиране на Суров нефт в наземни съоръжения; полагането на тръбопроводи в или извън Концесионната площ до такава Точка на доставяне; и други операции, неупоменати изрично в настоящия, както се изискват за Разработване с цел Добив на Суров нефт от Находището и за доставянето на Суров нефт в Точката на доставяне, включително Напускане на Концесионната площ, всички в съответствие с ДМППИ, като тези дейности се включват в одобрените Годишни работни проекти и Бюджети.

1.45. "Пазарна цена" означава цената, реализирана или изчислена съгласно Член 23 от този Договор.

1.46. "Петрол" означава заедно или поотделно, съобразно контекста, Суров нефт и Природен газ, както и тези субстанции, добити с тях или произлизащи от тях. Петролът може да съдържа невъглеводородни съединения, но изключва седиментите скали и водата.

Навсякъде в документа подписите и другите лични данни са заличени на осн. чл. 36, ал. 6 от ЗЗЛД във връзка с чл. 4, т. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679 и чл. 1, т. 1 от ДР на ЗЗЛД

1.47. "Петролни операции" означава всички операции, извършвани в Концесионната площ под контрола на Правителството за целите на Операциите по оценяване, разработване и добив, включващи, но без да се ограничават до каквито и да са анализи, изучавания, изследвания, сондиране, обсаждане, изпитване, мониторинг, поставяне на циментов мост, перфориране, извличане, обработване в полеви наземни съоръжения, измерване, складиране и транспортиране на Суров нефт, изчисляване и преизчисляване на запаси и ресурси, строителство, напускане на сондажи, окончателно напускане, Рекултивация и Биорекултивация, управление и поддържане на необходимите за това съоръжения, безопасност, защита на околната среда и водите, инспекция, покупката или придобиването на суровини, материали, оборудване, съоръжения и апаратура за дейностите и други дейности, свързани с изпълнението на този Договор и Концесията.

1.48. "Площ на разработване" означава площ, включваща част от Находището, в която са оценени доказани запаси в съответствие с Член 7 и е очертана с координати в одобрения Цялостен план за разработване.

1.49. "Подизпълнител" означава, което и да е юридическо или физическо лице, с което Изпълнителят е сключил договор за строителство, доставки или услуги във връзка с Петролните операции.

1.50. "Правителство" означава Министерският съвет на България.

1.51. "Приложение" означава Приложение "А" "Б" и "В" към този Договор, които са неразделна част от него.

1.52. "Природен газ" означава тази част от Петрола, която съществува в газообразна фаза или е разтворен в Суров нефт в Природен резервоар и която е газообразна при стандартни атмосферни условия на налягане и температура след преминаване през наземни сепариращи съоръжения. Природният газ включва Разтворен газ, Свързания газ и Несвързан (свободен) газ, и може да съдържа количества невъглеводородни субстанции, добивани с течностите, но изключва Кондензата.

1.53. "Продуктивна зона" означава интервалът от резервоарната скала, от който ще се добиват Търговски количества петрол.

1.54. "Първично извличане" означава Добив на Суров нефт от Природен резервоар, при който се използва естествената енергия на резервоара за придвижване на флуидите в резервоарната скала до Добиващи сондажи.

1.55. "Разработващ сондаж" означава всеки сондаж, прокаран до Продуктивната зона в рамките на Находището, за да се осъществи извличане на Доказани неразработени запаси.

1.56. "Разтворен газ" означава Природен газ, който е разтворен в Суров нефт в Природен резервоар.

Навсякъде в документа подписите и другите лични данни са заличени на осн. чл. 78, ал. 6 от ЗЗЛД във връзка с чл. 4, т. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679 и § 1, т. 1 от ДР на ЗЗЛД

1.57. "Разумно управление на резервоар" означава управление на Природен резервоар, което е общоприето и прилагано по всяко конкретно време чрез умение, добросъвестност и предвидливост, които разумно и обичайно се очакват от квалифициран и опитен Оператор, ангажиран в същия вид работа, при еднакви или подобни обстоятелства.

1.58. "Разходи по биорекултивация" означава разходи и разноски, направени от Концесионера във връзка с дейностите по Биорекултивация.

1.59. "Разходи по експлоатация" означава разходи, разноски и задължения, направени от Концесионера във връзка с Операциите по добив.

1.60. "Разходи по напускане" означава разходи и разноски, направени от Концесионера във връзка с дейностите по всеки проект за напускане, изготвен и одобрен в съответствие с Член 30.

1.61. "Разходи по оценяване" означава разходи, разноски и задължения, направени от Концесионера във връзка с дейностите по оценяване по Член 8.

1.62. "Разходи по разработване" означава разходи, разноски и задължения, направени от Концесионера във връзка с Операциите по разработване.

1.63. "Разходи по рекултивация" означава разходи и разноски, направени от Концесионера във връзка с дейностите по Рекултивация.

1.64. "Резервоар" или "Природен резервоар" означава пореста и проницаема подземна формация, съдържаща, отделена от други, естествена акумулация от Петрол, която се ограничава от непроницаема скала и/или водни бариери и се характеризира с отделна естествена система на налягане.

1.65. "Рекултивация" означава всички дейности, които са необходими за възстановяване на земната повърхност на Концесионната площ в нейното първоначално или друго допустимо ползване, отразено в проектите за напускане, изготвени от Концесионера в съответствие с Член 30 от този Договор и включват, където това е необходимо отстраняване на оборудване, съоръжения и отпадъци, възстановяване на съответните контури на терена и дренирането, замяна на повърхностен почвен слой или каквито и да са други действия, съответстващи на обстоятелствата.

1.66. "Роялти" означава Концесионното възнаграждение, платимо от Концесионера съгласно разпоредбата на Член 61 от ЗПБ 1999 и Член 11 от този Договор.

1.67. "Сеизмика" означава провеждане, обработване и интерпретация на нови 2D или 3D сеизмични данни и/или реобработване и интерпретация на стари сеизмични данни по този Договор.

1.68. "Стандартна атмосферна температура" е 20 градуса (20°) по Целзий.

1.69. "Стандартно атмосферно налягане" е 1 атмосфера или 101.325 килопаскала.

Навсякъде в документа подписите и другите лични данни
са заличени на осн. чл. 78, ал. 6 от ЗК, във връзка с чл. 4, т. 1
от Регламент (ЕС) 2016/679 и чл. 1, т. 1 от ДР на ЗЗЛД

1.70. "Страна", означава всяко лице, посочено в преамбюла на този Договор и всеки негов правоприемник, в съответствие с разпоредбите на този Договор и според изискванията на ЗПБ 1999.

1.71. "Суров нефт" означава частта от Петрола, която съществува в течна фаза в Природен резервоар и която е добита на устието на сондажа в течна фаза при стандартни атмосферни условия на налягане и температура. Суровият нефт може да съдържа малки количества невъглеводородни субстанции.

1.72. "Счетоводна година" означава една Календарна година.

1.73. "Точка на доставяне" означава, освен както е предвидено тук или както може да бъде договорено между Страните, точката, в която добития и съхранен Суров нефт, достига изходния фланец на доставящо съоръжение, където се предава на купувач или преносвач, или точката, до която се транспортира по друг начин Суров нефт от устието на който и да е Добиващ сондаж, където се предава на купувач или превозвач, или за преработване (рафиниране). Точката на доставяне се определя в Цялостния план за разработване или в договорите за покупко-продажба.

1.74. "Точка на измерване" означава мястото или местата определени в одобрения Цялостен план за разработване, намиращи се в или извън Концесионната площ и където са локализирани подходящи съоръжения и уреди за измерване на добития и съхранен от находището Суров нефт, количеството на водата и седимента, температурата, както и за други измервания, както е договорено между Страните в този Договор.

1.75. "Транспортни разходи" означава разходите, направени от Концесионера по транспортирането на добития Суров нефт от устието на който и да е Добиващ сондаж до Точката на доставяне и включват също така такси, тарифи, налози и други подобни плащания, свързани с транспортирането.

1.76. "Трета страна" означава всяка страна, различна от Концедента и Концесионера и която не е Свързано лице с тях.

1.77. "Търговско количество" означава Добив на Суров нефт, превишаващ стойността на Концесионното възнаграждение (Роялти) и текущите разходи по експлоатация, отчитайки приемлива печалба за Концесионера.

1.78. "Филиал" или "Свързано лице", по отношение на коя да е Страна означава:

(а) лице, което пряко или непряко притежава повече от петдесет процента (50%) от капитала или правата за гласуване, или което по какъвто и да е друг начин, пряко или непряко, контролира такава Страна; или

(б) лице, в което тази Страна, пряко или непряко, притежава повече от петдесет процента (50%) от капитала или права за гласуване, или по какъвто и да е друг начин, пряко или непряко, контролира това лице; или

Навсякъде в документа подписите и другите лични данни са заличени на осн. чл. 36, ал. 6 от ЗКЗВВР, връзка с чл. 4, т. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679 и чл. 1, т. 1 от ДР на ЗЗЛД

(в) лице, в което петдесет процента (50%) от капитала или права при гласуване се притежава или по друг начин контролира, пряко или непряко, от едно или повече лица, самите които, пряко или непряко, притежават повече от петдесет процента (50%) от дяловия капитал или права за гласуване или по друг начин контролират тази Страна.

1.79. "Цялостен план за разработване" означава планът, изготвен и одобрен в съответствие с този Договор, за осъществяване на Петролните операции с цел извличане на доказани запаси от Петрол от Находището, включващ и задължителния обем работи и инвестиции, които Концесионерът е поел да изпълни и детайлизирани в Приложение "Б" към този Договор.

1.80. "Шестмесечие" означава период от шест (6) месеца от Календарна година, като първия период започва на 1^ви^ януари и завършва на 30^ти^ юни, а втория започва на 1^ви^ юли и завършва на 31^ви^ декември.

1.81. "Шлам" означава сондирани твърди скални частици от скални формации и компоненти на сондажния разтвор.

1.82. "***in situ***" означава, по отношение на Петрола, естественото или първоначалното местоположение под повърхността, където се среща и където е натрупан в Природен резервоар.

ЧЛЕН 2

ОБХВАТ НА ДОГОВОРА

2.1. Предметът на този Договор е осъществяване на Добив на Петрол от Находището в рамките на Концесионната площ, включително транспорта и продажбата на Добития суров нефт, при ред и условия, посочени по-долу.

2.2. Целта на този Договор е всички дейности да бъдат извършвани в съответствие с Разумното управление на резервоар и ДМППИ.

2.3. На Концесионера е предоставено изключителното право да извършва Разработване и Добив на Суров нефт от Находището в рамките на Концесионната площ и да придобива Добития суров нефт, така както е предвидено в този Договор.

2.4. Този Договор не дава право на собственост на Концесионера върху Петрола ***in situ*** в Концесионната площ. Концесионерът, обаче, има правото да придобива в натура и да се разпорежда и изнася Добития суров нефт от Концесионната площ в съответствие с разпоредбите на този Договор. Собствеността и рискът върху Добития суров нефт преминава върху Концесионерите на устието, на който и да е Добиващ сондаж в рамките на Концесионната площ.

Навсякъде в документа подписите и другите лични данни са заличени на осн. чл. 7б, ал. 6 от ЗК във връзка с чл. 4, т. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679 и § 1, т. 1 от ДР на ЗЗЛД

2.5. По силата на този Договор Концесионерът не придобива никакви права за каквато и да е друга дейност, освен Разработването и Добива на Петрол от Находището в рамките на Концесионната площ, по отношение на площи на повърхността или под земната повърхност или по отношение на всякакви други подземни ресурси или запаси освен Петрол, в рамките на Концесионната площ.

2.6. Концесионерът осигурява целия капитал, ноу-хау, технологии и работна сила, необходими за извършването на дейностите по този Договор.

ЧЛЕН 3

КОНЦЕСИОННА ПЛОЩ

3.1. Концесионната площ към датата на подписване на този Договор покрива обща площ от деветстотин деветдесет и девет хиляди (999,000) квадратни метра, както е очертана по координати в координатна система "1970", показани в Приложение "А" към този Договор.

3.2. Наименованието на търговското натрупване от Петрол в Концесионната площ е Находище "Долни Луковит-запад".

ЧЛЕН 4

СРОК И УСЛОВИЯ ЗА ПРОДЪЛЖАВАНЕ

4.1. Срокът на този Договор е девет (9) години.

4.2. Срокът започва да тече от датата на влизане в сила на този Договор и се изчислява по разпоредбите на ГПК 1952.

4.3. Срокът на този Договор може да бъде продължен, при подобни условия с решение на Концедента, с не повече от петнадесет (15) години, ако Добивът продължава в Търговски количества; ако в Находището има доказани запаси от Суров нефт; и ако Концесионерът поиска писмено такова продължение не по-късно от сто и двадесет (120) дни преди изтичане на срока по Член 4.1.

ЧЛЕН 5

ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ОТГОВОРНОСТ

Концедентът, неговите служители и упълномощените от него лица не носят отговорност по каквито и да е искове или загуби на всяко лице, които могат да се появят от или по време на или във връзка с изпълнението или на неизпълнението на каквото и да е задължение на Концесионера по този Договор, включително и вреди преди подписване на този Договор, с изключение на тези, установени в Доклада за минали екологични щети по Член 30.1.

Навсякъде в документа подписите и другите лични данни са заличени на осн. чл. 78, ал. 6 от ЗК във връзка с чл. 4, т. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679 и чл. 1, т. 1 от ДР на ЗЗЛД

ЧЛЕН 6

ОПЕРАТОР

6.1. За целите на този Договор "Проучване и добив на нефт и газ" ЕАД гр. Плевен се определя и се съгласява да действа като Оператор.

6.2. Операторът не може да се оттегли, да бъде освободен или заместен, докато в случай на прехвърляне на Дялово участие бъдещите Концесионери не определят заместващ го Оператор, който да е одобрен от Концедента, като такова одобрение няма да бъде отказвано неоснователно.

6.3. В случай на прехвърляне на Дялово участие по Концесията, функциите, предмет на и изисквани от бъдещите Концесионери по този Договор, се извършват от Оператора, определен от Концесионерите, в съответствие със сроковете и разпоредбите на Договора и общоприетата ДМППИ, при условие, обаче, че тези разпоредби няма да се тълкуват като освобождаващи който и да е от бъдещите Концесионери от което и да е от техните задължения и отговорности по този Договор. В случай на прехвърляне на Дялово участие по Концесията, относно отговорностите и задълженията на бъдещите Концесионери по този Договор, те ще са солидарно отговорни за тях към Концедента.

6.4. При всяка смяна на Оператор, извършена по разпоредбите на този Член 6, заменения Оператор ще бъде освободен от всички негови права и задължения като Оператор и заместващия Оператор поема всички такива права и задължения, както е посочено в този Член 6.

ЧЛЕН 7

ЦЯЛОСТЕН ПЛАН ЗА РАЗРАБОТВАНЕ

7.1. Концесионерът извършва всички дейности в Концесионната площ в съответствие с Цялостния план за разработване, изготвен по години за срока на Договора, който следва да бъде одобрен от Концедента и ще представлява неразделна част от този Договор като Приложение "Б".

7.2. Концесионерът следва да изготви Цялостния план за разработване на базата на ясни технически и икономически принципи, в съответствие с ДМППИ и Член 83 от ЗПБ 1999. Този Цялостен план за разработване включва, но няма да се ограничава до:

(а) определяне на Площта за разработване и метод на Първично извличане;

(б) предложения за площно разположение на сондажите, сондиране, обсаждане и перфориране на сондажи, добивни инсталации, транспортни и предавателни съоръжения, като тези предложения следва да включват:

Навеждане в документа подписите и другите лични данни са заличени на осн. чл. 26, ал. 6 от ЗК, във връзка с чл. 4, т. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679, т. 1, т. 1 от ДР на ЗЗЛД

(i) оцененият брой Разработващи сондажи;

(ii) детайлите за добивно оборудване и съоръжения;

(iii) Точка на измерване на Петрола;

(iv) Точката на доставяне на Петрола; и

(v) детайлите за друго техническо оборудване, необходимо за Операциите по разработване и добив.

(в) предложения за изграждане на необходимата инфраструктура;

(г) оценка на запасите (доказани, вероятни и възможни) в съответствие с Класификация 2000 и Инструкция 2000, заедно с продуктивността на всеки сондаж и прогнози за добив, базиращи се на принципа на Максимално ефективния дебит;

(д) оценка на необходимите разходи и разноски за изпълнение на Цялостния план за разработване;

(е) прогноза за необходимото време за изпълнение на всяка фаза на Цялостния план за разработване;

(ж) изучавания, интерпретации, карти, модели, и др., които са от значение и детайлно описание на възможните фактори на несигурност, както и предложение за метод на Вторично извличане, ако такъв се предвижда;

(з) мерки за безопасност, които следва да се приемат по време на Операциите по разработване и добив, включително мерки за действия в кризисни ситуации;

(и) предложение за график (по години) за придобиване и промяна на предназначението на земите в рамките на Концесионната площ, необходими за Петролните операции;

(й) мерките, които е необходимо да бъдат взети, за опазване на околната среда и водите в съответствие с Член 27;

(к) предложение за график (по години), методи и процедури на напускане на сондажи по време на Операциите по добив и окончателно напускане на Концесионната площ;

(л) предложение за график (по години) на предвижданите дейности по Рекултивация и Биорекултивация;

(м) предложение за количествата Петрол (по години), които ще се ползват за нуждите на Петролните операции съгласно Член 23.1.; и

Навсякъде в документа подписите и другите лични данни са заличени на осн. чл. 79, ал. 1 от ЗКВВПРВПКС във връзка с чл. 4, т. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679 и чл. 1, т. 1 от ДР на ЗЗЛД

(н) фактори, които могат да повлияят върху способността на Концесионера да изпълни Цялостния план за разработване.

7.3. Цялостният план за разработване следва да съдържа икономически оценки и анализи (включително прогнозни анализи на паричните потоци), които са били решаващи за избора на концепция за Разработване и Добив, както и всякакви други данни, общоприети в ДМППИ.

7.4. Концесионерът представя за одобрение на Концедента, като част от Цялостния план за разработване и Схематичен проект за напускане, изготвен в съответствие с изискванията, предвидени в Член 30 от този Договор, и включващ предложенията по Член 7.2.(к) и 7.2.(л).

7.5. Цялостният план за разработване следва да бъде представен на Концедента за одобрение не по-късно от сто и осемдесет (180) дни от Ефективната дата на този Договор.

7.6. Цялостният план за разработване отразява Минималното инвестиционно задължение на Концесионера, което той следва да изпълни.

7.7. Концесионерът е задължен да инвестира средства като Минимално инвестиционно задължение, в срок и размери, определени в Цялостния план за разработване.

7.8. Инвестициите по Член 7.7. се осигуряват от и са за сметка на Концесионера.

7.9. Инвестициите, направени по Член 7.7. се възстановяват от Концесионера от дейностите по Концесията в съответствие с Действащото законодателство. Ако Концесионерът не може да възстанови направените инвестиции по Член 7.7., последният следва да понесе своите загуби.

7.10. Изпълнението на Минималното инвестиционно задължение по Член 7.7. се приема с документ, подписан от Страните по Договора.

7.11. Концедентът одобрява представения Цялостен план за разработване в тридесетдневен (30) срок от получаването му, като одобрението няма да бъде отказвано неоснователно.

7.12. Концесионерът ще започне Петролните операции по изпълнението на първия Годишен работен проект и Бюджет не по-късно от тридесет (30) дни след датата на одобрение на Цялостния план за разработване и Първия годишен работен проект и Бюджет.

7.13. Концесионерът може, по време на Петролните операции, да предложи изменения или допълнения към одобрения Цялостен план за разработване. Такива изменения и допълнения, обаче, не следва да променят размера на Минималното инвестиционно задължение по Член 7.7. и се представят на Концедента за разглеждане и одобрение, което одобрение няма да бъде отказвано неоснователно.

Навсякъде в документа подписите и другите лични данни са заличени на осн. чл. 28, ал. 6 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 4, т. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679 и § 1, т. 1 от ДР на ЗЗЛД

7.14. Концесионерът представя на МОСВ за съгласуване Цялостния план за разработване, както и всякакви изменения или допълнения към него. МОСВ съгласува само частта от плана, свързана с изискванията, предвидени в Член 82 от ЗПБ 1999.

Навсякъде в документа подписите и другите лични данни са заличени на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗПК, вр. чл. 1, т. 1 от ДР на ЗЗЛД, вр. чл. 4, т. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679

ЧЛЕН 8

ОЦЕНЯВАНЕ НА ЗАПАСИ

8.1. Концесионерът е длъжен в съответствие с предвиденото в Цялостния план за разработване да преоценява вероятните запаси в доказани запаси, за всяка част от Находището и да изготвя и предава на Концедента подробен Доклад за оценяване, включващ, но без да се ограничава до геоложки и геофизични условия, оконтуряване на площното разпространение на Природния резервоар(и), с който е свързано Находището, по отношение на дебелина и дълбочина на Продуктивната зона, латералното разпространение на резервоара(ите), анализ на налягане, обем и температура на резервоарните флуиди, оценка на извлекаемите количества Петрол, характеристики на режима на извличане, очаквано поведение при добив по резервоари и по сондажи, флуидни характеристики, включително, в случай на Суров нефт, плътност, процентно съдържание на сяра, процентно съдържание на седимент и вода, прогнози за добив, базиращи се на принципа на Максималния ефективен дебит, икономическа жизнеспособност и видове и количества търговски продукти, които ще могат да се реализират на пазара по мнението на Концесионера.

8.2. В тридесетдневен (30) срок от датата на предаване на Доклада за оценяване, след експертно становище, оценените категории запаси и ресурси се вписват с одобрение на Концедента в Общия енергиен баланс на България, след което в седемдневен (7) срок Концесионерът предоставя на МОСВ копие от Доклада за оценяване и писмено сведение от Концедента с данни за вписаните запаси за включване в Националния баланс на запасите и оценка на ресурсите на България.

8.3. В случай на оценени доказани запаси по Член 8.2., в сто и двадесетдневен (120) срок, след включване на доказаните запаси в Общия енергиен баланс на България, Концесионерът следва да изготви в съответствие с данните за доказаните запаси План за разработване на оценената част от Находището или да внесе допълнение или изменения в Цялостния план за разработване, в зависимост от случая. Плановете за разработване или съответните допълнения или изменения към Цялостния план за разработване, изготвени по този Член 8.3. следва да бъдат съобразени с изискванията на Член 7.2. от този Договор.

8.4. Всеки План за разработване или съответното допълнение или изменение на Цялостния план за разработване по Член 8.3. се представя на Концедента за одобрение, заедно с актуализиран Годишен работен проект и Бюджет (ако такъв е необходим) за текущата година, които отразяват обема работи на Концесионера, предвидени за същата година в изготвения План за разработване.

8.5. Концедентът одобрява представения План за разработване или допълнението или изменението към Цялостния проект за разработване и Годишния работен проект и Бюджет по Член 8.4. в тридесетдневен (30) срок от получаването им, като одобрението няма да бъде отказвано неоснователно. Всеки одобрен от Концедента План за разработване или допълнение или изменение към Цялостния план за разработване, изготвени по този Член 8, става неразделна част от Цялостния план за разработване от Приложение "Б" на този Договор.

8.6. Концесионерът може, по време на Петролните операции, да предложи изменения или допълнения към всеки План за разработване, изготвен по този Член 8, които следва да бъдат одобрени от Концедента, което одобрение няма да се отказва неоснователно.

8.7. Концесионерът представя на МОСВ за съгласуване Плановете за разработване, изготвен по този Член 8 и всякакви изменения или допълнения към него, както и измененията и допълненията към Цялостния план за разработване. МОСВ съгласува плановете, допълненията или измененията само в частта им, свързана с изискванията, предвидени в Член 82 от ЗПБ 1999.

8.8. Концесионерът е длъжен, също така, да представя на Концедента ежегодно до 31[ви] януари доклад (сведение) за състоянието и промените в неизвлечените от Находището запаси и данни за ресурсите, както и свързаната с това геоложка и техническа документация, доказваща оценените категории. В тридесетдневен (30) срок от датата на представяне на доклада, след експертно становище, оценените категории запаси и ресурси се вписват в Общия енергиен баланс на България. В седемдневен (7) срок от получаване на писмено сведение с данни за вписаните от МЕЕР запаси и ресурси в Общия енергиен баланс, Концесионерът предоставя копие от доклада и от писменото сведение на МОСВ за включване в Националния баланс на запасите и ресурсите на България.

ЧЛЕН 9

ГОДИШНИ РАБОТНИ ПРОЕКТИ И БЮДЖЕТИ

9.1. До сто и осемдесет (180) дни от Ефективната дата на този Договор, Концесионерът представя на Концедента за одобрение първия Годишен работен проект и Бюджет за текущата година, съобразени с Цялостния план за разработване.

9.2. До 01[ви] ноември всяка година, Концесионерът представя на Концедента за одобрение Годишен работен проект и Бюджет за работата, която ще се извърши през следващата година. Петролните операции, включени във всеки Годишен работен проект и Бюджет, следва да са съобразени с одобрения Цялостен план за разработване.

Навсякъде в документа подписите и другите лични данни са заличени на осн. чл. 28, ал. 6 от ЗЗЛД във връзка с чл. 4, т. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679 и чл. 1, т. 1 от ДР на ЗЗЛД

9.3. Концесионерът, едновременно с това, представя актуализирани разчети за покриване на разходите по Петролните операции, както и действителните и планирани инвестиции за текущата година.

9.4. Концесионерът посочва принципите и предвижданията, които са използвани относно ниво на цените, чужди валути и т.н.

9.5. В Годишния работен проект и Бюджет следва да се посочват поотделно гърдите и условни позиции.

9.6. Концедентът одобрява представения първи Годишен работен проект и Бюджет по Член 9.1. в тридесетдневен (30) срок от получаването им, като това одобрение няма да бъде отказвано неоснователно.

9.7. До 01[ви] декември всяка година Концедентът одобрява Годишния работен проект и Бюджет за следващата година, което няма да бъде отказвано неоснователно.

9.8. През Счетоводната година Концесионерът може да предлага изменения и допълнения, както в Годишните работни проекти, така и в Бюджетите, които следва да бъдат одобрени от Концедента, което одобрение няма да се отказва неоснователно.

9.9. Крайните срокове, посочени в този Член 9 могат да бъдат променяни по взаимно съгласие между Страните.

9.10. Годишният работен проект и Бюджет, одобрени по този Член 9, следва да включват тази част от Цялостния план за разработване, която се изисква да бъде извършена през съответната Календарна година по условията на Концесията. Ако в сроковете, посочени в този Член 9, Концедентът не одобри Годишния работен проект и Бюджет, Концесионерът ще предприеме само такива действия, които са необходими, за да се поддържа Концесията в сила и действие, включително и започване на работа по Годишния работен проект и Бюджет, за да се изпълнят изискваните задължения за тази Календарна година.

9.11. Концесионерът подготвя Шестмесечни и Годишни доклади (отчети) за изпълнението на Годишните работни проекти и Бюджети и всички одобрени допълнителни промени към тях и ги представя на Концедента. Шестмесечните доклади (отчети) се представят не по-късно от тридесет (30) дни след края на всяко такова Шестмесечие, а Годишните не по-късно от 31[ви] януари на всяка година. Концесионерът може да прави разходи и разноски и финансови задължения само в рамките на Годишния работен проект и Бюджет и всички одобрени допълнителни промени към тях.

9.12. Концесионерът представя на МОСВ за съгласуване всеки Годишен работен проект, както и всякакви изменения и допълнения към него. МОСВ съгласува проектите само в частта им, свързана с изискванията, предвидени в Член 82 от ЗПБ 1999.

Навсякъде в документа подписите и другите лични данни са заличени на осн. чл. 78, ал. 6 от ЗЗЛД във връзка с чл. 4, т. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679 и чл. 1, т. 1 от ДР на ЗЗЛД

ЧЛЕН 10

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

10.1. Концесионерът има следните права:

(а) изключителното право да осъществява Операции по добив на Петрол в Концесионната площ, като добива оценените доказани запаси на Суров нефт, намиращи се в нея;

(б) правото на собственост върху добития Петрол от Концесионната площ, както е предвидено в Член 2 и 17;

(в) правото на свободно влизане и излизане от Концесионната площ;

(г) правото, в съответствие с изискванията на Действащото законодателство, да инсталира, изгражда, управлява и ползва сгради и съоръжения в Концесионната площ във връзка с Петролните операции и да извършва подобрения по тях и по Находището, така както е предвидено в Член 17 от този Договор;

(д) правото да наема Изпълнители и Подизпълнители за извършване на Петролните операции, при условие, че Концесионерът запазва цялата отговорност за изпълнение на Петролните операции, като Концесионерът следва да осигурява спазването от страна на всеки Изпълнител и Подизпълнител на клаузите на този Договор;

(е) правото да използва, без да заплаща за това, добит от Находището Петрол в разумни и необходими количества за Петролните операции в съответствие с предвиденото в Член 23.1.;

(ж) такива допълнителни права, които могат да бъдат дадени на Концесионера по закон или по този Договор.

10.2. Концесионерът има следните задължения:

(а) задължението да започне Петролните операции по изпълнение на първия Годишен работен проект и Бюджет не по-късно от тридесет (30) дни от одобрението на Цялостния план за разработване и първия Годишен работен проект и Бюджет, да отговаря за всички Петролни операции, провеждани директно или чрез Изпълнители и Подизпълнители, да ги изпълнява съвестно, безопасно и ефективно в съответствие с ДМППИ и действащите законови и подзаконови актове за опазване и съхраняване на екологичните условия в Концесионната площ;

(б) задължението да спазва всички законови и подзаконови актове, които са в сила в България, и условията на този Договор;

Навсякъде в документа подписите и другите лични данни са заличени на осн. чл. 36, ал. 6 от ЗК, във връзка с чл. 4, т. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679 и чл. 1, т. 1 от ЗЗЛД на ЗЗЛД

(в) задължението да направи инвестиции, както е предвидено в Член 7 от този Договор;

(г) задължението да не променя по какъвто и да е начин предназначението на обекта на концесията;

(д) задължението да не обременява по какъвто и да е начин с вещни тежести в полза на трети лица изцяло или частично обекта на концесията;

(е) задължението да подготвя и предава на Концедента Годишни работни проекти и Бюджети, както е предвидено в Член 9 от този Договор;

(ж) задължението да изпълнява одобрените Годишните работни проекти и Бюджети в съответствие с Цялостния план за разработване, одобрен от Концедента;

(з) задължението да изготвя Доклади за оценяване и Планове за разработване и да ги представя за одобрение на Концедента, така както е предвидено в този Договор;

(и) задължението да предприема такива стъпки и да направи такива незабавни разходи, каквито са необходими за защитата на живота, околната среда и водите, на собствеността и за осигуряване на медицинско обслужване на персонала, зает в Петролните операции, съгласно Социална програма, така както е предвидено в Член 21 и в Приложение "В" към този Договор;

(й) задължението да представя на Концедента всички планове, проекти, програми и доклади във връзка с Петролните операции, които са обичайни в ДМППИ и както е предвидено в Член 18;

(к) задължението да води необходимата документация и доклади за Операциите по разработване и добив, включително воденето на техническа и технологична документация, изисквана по българското законодателство и както е предвидено в Член 7, 8 и 18 от този Договор;

(л) задължението да определя чрез процедури за възлагане на обществени поръчки Изпълнителите, необходими за извършване на строителство, доставки и услуги съгласно изискванията на ЗОП 1999;

(м) задължението да осигурява обучение на своя персонал, както е предвидено в Член 20 от този Договор;

(н) задължението да предприема всички необходими мерки, съобразени с ДМППИ за контрол на дебита и за предотвратяване на загуба и разхищение на Суров нефт, и за предотвратяване на каквато и да е вреда на Резервоара;

Навсякъде в документа подписите и другите лични данни са заличени на осн. чл. 36 ал. 6 от ЗЗЛД във връзка с чл. 4, т. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679 и чл. 1, т. 1 от ДР на ЗЗЛД

(о) задължението да извършва измервания на Добития суров нефт в Точката на измерване съгласно общоприетите процедури на ДМППИ и действащите стандарти;

(п) задължението незабавно да уведомява писмено Концедента за всички важни събития, които са се случили, или които могат да бъдат предвидени, засягащи или могат да засегнат Петролните операции;

(р) задължението да положи всички необходими усилия за добиване на Суров нефт при Максимален ефективен дебит в съответствие с Договора(рите) за продажба, използвайки международните стандарти, технологии и практика, и да предава на Концедента, преди първия ден на всяко Шестмесечие, прогнозен график за добива;

(с) задължението да предава на Концедента Шестмесечни доклади за изпълнението на Годишните работни проекти по Член 9.11., включващи данни за действителния Добив на Суров нефт и Резервоарните условия до тридесет (30) дни след края на всяко такова Шестмесечие;

(т) задължението да предава на Концедента годишни доклади за изпълнението на Годишните работни проекти по Член 9.11., включващи данни за действителния Добив на Суров нефт и Резервоарните условия през предходната година не по-късно от 31 януари от всяка година;

(у) задължението да заплаща Концесионно възнаграждение (Роялти), както е предвидено в Член 11 от този Договор;

(ф) задължението да предава на Концедента и компетентните органи ежегодно до 31[ви] януари доклад (сведение) за състоянието и промените в неизвлечените доказани запаси от Суров нефт, както и свързаната с това геоложка и техническа документация, доказваща такава информация съгласно предвиденото в Член 8;

(х) задължението да уведомява незабавно Концедента и оторизираните държавни институции за каквито и да са обстоятелства, които могат да застрашат националната сигурност, отбраната, социалния ред, околната среда и защитените от закона територии и обекти;

(ц) задължението при откриване на Културно-историческо наследство, да уведоми Министъра на енергетиката и енергийните ресурси, Министъра на околната среда и водите и/или Министъра на културата в седемдневен (7) срок, както е предвидено в Член 22 от Договора;

(ч) задължението да предвижда и включва в Годишните работни проекти и Бюджети мерки и средства за Напускане на сондажи, Рекултивация, Биорекултивация и опазване на околната среда и водите;

(ш) задължението да осигурява достъп на представители на Концедента и други оторизирани органи до Концесионната площ и до всички добивни

Навсякъде в документа подписите и другите лични данни са заличени на осн. чл. 36, ал. 6 от ЗЗЛД във връзка с чл. 4, т. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679 и § 1, т. 1 от ДР на ЗЗЛД

съоръжения, документи и данни, както и безплатно ползване на налични работни помещения по време на инспекциите;

(щ) задължението да освободи изцяло Концесионната площ в случай на прекратяване на Концесията, в съответствие с този Договор, като я възстанови в състоянието, предвидено в Окончателния детайлен проект за напускане;

(ю) задължението да прави допълнителни изчисления и преизчисления, ако това е необходимо, на количества Петрол от Находището в съответствие с Класификация 2000 и Инструкция 2000 и да предава доклади за това, като спазва изискванията на Член 8;

10.3 Концедентът има следните права:

(а) правото да получава дължимото Концесионно възнаграждение (Роялти), в размер и при условия, както е предвидено в Член 11 на този Договор;

(б) правото да има пълен и цялостен достъп до Концесионната площ по всяко време, както и да контролира и наблюдава Петролните операции и да инспектира всички активи, документи и данни, притежавани или държани от Концесионера, свързани с Петролните операции и този Договор, след разумно предизвестие;

(в) правото да контролира изпълнението на задълженията на Концесионера по този Договор и да взема съответните мерки, ако каквито и да са задължения не са изпълнени;

(г) правото да проверява счетоводните сметки на Концесионера във връзка с Петролните операции, така както е предвидено в Член 13;

(д) правото да получава и задържа копия от ръководства и технически спецификации, проектна документация, строителна документация, чертежи, данни, програми и доклади, изготвени и водени във връзка с Петролните операции и така както е обичайно в ДМППИ;

(е) правото на съсобственост върху геоложката и техническа документация, придобита по време на дейностите по този Договор;

(ж) правото на собственост върху цялата геоложка и техническа документация след прекратяване на този Договор;

(з) правото да спира Петролните операции по този Договор в случаите по Член 68 от ЗПБ 1999 и Член 28 от Договора;

(и) правото да прекрати този Договор и Концесията в случаите по Член 67 от ЗПБ 1999 и Член 29 от Договора;

Навсякъде в документа подписите и други лични данни са заличени на основание чл. 7в, ал. 6 от ЗК във връзка с чл. 4, т. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679 и чл. 1, т. 1 от ДР на ЗЗЛД

(й) такива допълнителни права, които могат да бъдат дадени на Концедента по закон или по този Договор.

10.4. Концедентът има следните задължения:

(а) задължението да помага и оказва съдействие на Концесионера, доколкото е възможно, в неговите заявления до централни и местни държавни органи за издаване на разрешения, одобрения, съгласувания и др. подобни документи, необходими за изпълнението на Петролните операции;

(б) задължението да не възпрепятства Концесионера да осъществява правата си по Концесията, с изключение на случаите, уредени в нормативни актове или този Договор;

(в) задължението да контролира изпълнението на задълженията по този Договор.

ЧЛЕН 11

КОНЦЕСИОННО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ (РОЯЛТИ)

11.1. Срещу предоставената Концесия Концесионерът дължи на Концедента Концесионно възнаграждение (Роялти), определено съгласно този Член 11.

11.2. Концесионното възнаграждение (Роялти) се определя в съответствие с разпоредбите на ЗПБ 1999 и Постановление № 127 на Министерският съвет на България от 21 юни 1999 година.

11.3. Размерът на Концесионното възнаграждение (Роялти) за добив на Петрол се определя като процент от общия приход от добития и продаден по предоставената Концесия Суров нефт, чрез прилагане на R-фактор скала за определяне на процента на Концесионното възнаграждение (Роялти).

11.4. R-фактор означава Общите кумулативни приходи от дейността, свързана с този Договор, за всички отчетни периоди, намален със заплатените Концесионни възнаграждения (Роялти), разделен на Общите кумулативни разходи, направени от Концесионера и свързани с този Договор (Разходи по оценяване, разработване, експлоатация, напускане, рекултивация и биорекултивация) за всички отчетни периоди, без, обаче, да се включват финансовите разходи. R-факторът се изчислява по следната формула:

R-фактор = ОКП / ОКР

Където:

ОКП = общите кумулативни приходи от дейността, свързана с този Договор, за всички отчетени периоди, минус

Навсякъде в документа подписите и другите лични данни са заличени на осн. чл. 36, ал. 6 от ЗКК, във връзка с чл. 4, т. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679 и § 1, т. 1 от ДР на ЗЗЛД

заплатените Концесионни възнаграждения (Роялти);
ОКР = общите кумулативни разходи от дейността, свързана с този Договор (разходи по разработване, експлоатация, оценяване, напускане, рекултивация и биорекултивация) за всички отчетени периоди.

11.5. Изчисленият R-фактор се прилага при определяне процента на Концесионно възнаграждение (Роялти), както следва:

R-фактор	Концесионно възнаграждение (Роялти)
≤ 1.50	2.5%
1.50 – 1.75	5.0%
1.75 – 2.00	7.5%
2.00 – 2.50	10.0%
2.50 – 3.00	12.5%
> 3.00	25.5%

11.6. R-факторът се изчислява на Шестмесечие и съответните Концесионни Възнаграждения (Роялти) се прилагат за приходите от дейността през предходното Шестмесечие въз основа на Доклад (отчет) за действителните приходи, разходи и разноски през съответното Шестмесечие, изготвен от Концесионера в тридесетдневен (30) срок след края на изтеклото Шестмесечие, така както е предвидено в Член 13.

11.7. Размерът на Концесионното възнаграждение (Роялти), което следва да се заплати на Концедента, се изчислява като процент от общия приход от добития и продаден Суров нефт в Точката на доставяне през предходното Шестмесечие.

11.8. Концесионното възнаграждение (Роялти) за Шестмесечието (отчетния период) се заплаща в български лева не по-късно от края на месеца, следващ всяко Шестмесечие, или до 31 юли и 31 януари, чрез банков превод, в определена от Концедента банкова сметка.

11.9. Концесионното възнаграждение (Роялти) за добития и продаден Суров нефт ще се заплаща преди приспадане на Разходите по разработване, експлоатация, оценяване, напускане, рекултивация и биорекултивация, свързани с Находището, и преди облагане с данъци.

11.10. Концесионното възнаграждение (Роялти) се плаща като процент от общите приходи от продажбата на Суров нефт за всяко Шестмесечие, намалени с транспортните разходи от устието на който и да е Добиващ сондаж до Точката на доставяне.

11.11. Концесионно възнаграждение (Роялти) не се дължи за Петрол, ползван за собствени нужди в съответствие с Член 23.1.

11.12. В случай, че Добивът и Разработването на Находището са икономически неефективни, поради неблагоприятни геоложки, структурни, технологични или

Навсякъде в документа подписите и другите лични данни са заличени на осн. чл. 36, ал. 6 от ЗК, във връзка с чл. 4 т. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679 и чл. 1, т. 1 от ДР на ЗЗЛД

икономически характеристики, Концесионерът може да поиска, през срока на Концесията, да бъде временно освободен от заплащане на Концесионно възнаграждение (Роялти) или Концесионното възнаграждение (Роялти), определено по Член 11.5., да бъде намалено до петдесет процента (50%), в съответствие с Член 61 от ЗПБ 1999. Ако с решение на Концедента, Концесионерът бъде временно освободен от заплащане на Концесионно възнаграждение (Роялти) или то бъде намалено, Концесионерът е длъжен в деветдесетдневен (90) срок след датата на влизане в сила на такова решението, в зависимост от случая, да представи на Концедента за одобрение тригодишна Програма за повишаване на ефективността на добива. След одобряване на Програмата за повишаване на ефективността на добива тя става неразделна част от Цялостния план за разработване.

11.13. В случай, че с решение на Концедента, съгласно Член 61 от ЗПБ 1999, Концесионерът бъде освободен временно от заплащане на Концесионно възнаграждение (Роялти) или Концесионното възнаграждение (Роялти), определено по Член 11.5., бъде намалено до Петдесет процента (50%), Концедентът има право по всяко време при настъпване на промени в икономиката на Концесията да преразгледа и със свое решение да намали или прекрати срокът на освобождаване или намаляване на Концесионното възнаграждение (Роялти).

ЧЛЕН 12

ПЛАЩАНИЯ

12.1. Всички плащания, които Концесионерът е длъжен да извършва към Концедента по силата на този Договор или Концесията, се извършват в периода за плащане, определен в този Договор, или, там, където не е определен срок, до тридесет (30) дни от датата, на която плащането е станало дължимо. Всяка забава на плащане дава право на Концедента, за целият период, през който сумата се дължи, на законна лихва по просрочени задължения в левове съгласно Действащото законодателство.

12.2. Откриването и поддържането на сметки в банки и финансови институции се извършва в съответствие с българското законодателство.

ЧЛЕН 13

СМЕТКИ

13.1. Концесионерът поддържа счетоводни сметки за всички дейности, свързани с този Договор в съответствие със законовите и подзаконовите актове, правилата и стопанската практика в България.

13.2. Концесионерът води отделни счетоводни сметки във вътрешното си счетоводство за Петролните операции, които осъществява в Концесионната

Навсякъде в документа подписите и другите лични данни са заличени на осн. чл. 78, ал. 6 от ЗЗЛД във връзка с чл. 4, т. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679 и § 1, т. 1 от ДР на ЗЗЛД

площ по този Договор. Счетоводните сметки на Концесионера по Петролните операции следва да отразяват само и единствено приходи, разходи и разноски, направени във връзка с тези операции и се водят по такъв начин, както те биха се водили, ако Концесионерът осъществява Петролни операции само в тази Концесионна площ.

13.3. Концесионерът изготвя Шестмесечни и годишни доклади (отчети), показващи действителните приходи, разходи и разноски по бюджетни категории и показващи какви суми са постъпили и съответно заплатени от Концесионера във връзка с Петролните операции, всичко в съответствие със счетоводните принципи, стандарти, правила и процедури в България. Извлечения от счетоводните сметки и докладите (отчетите) следва да се предават на Концедента не по-късно от тридесет (30) дена след края на всяко Шестмесечие, а годишните счетоводни отчети в съответствие със срока предвиден в ЗС 2001.

13.4. След изпращане на писмено предизвестие до Концесионера, Концедентът има право да проверява счетоводните сметки на Концесионера и документацията, свързана с осчетоводяването по този Договор за всяка Календарна година, в период до двадесет и четири (24) месеца, след изтичане на такава Календарна година.

13.5. Концедентът може да извършва такива проверки със свои собствени служители или чрез надлежно упълномощени представители. Проверките ще се извършват по такъв начин, че да не причиняват неудобство на Концесионера, а Концесионерът следва да положи всички разумни усилия, за да съдейства на Концедента.

13.6. Освен ако друго не е предвидено в този Договор, разходите за проверките ще се заплащат от Концедента.

ЧЛЕН 14

СТРОИТЕЛСТВО, ДОСТАВКИ И УСЛУГИ

Концесионерът определя чрез процедури за възлагане на обществени поръчки Изпълнителите, необходими за извършване на строителство, доставки и услуги, съгласно изискванията на ЗОП 1999.

ЧЛЕН 15

ЗАСТРАХОВКИ

15.1. Концесионерът прави и поддържа такива застраховки, каквито се изискват в съответствие с ДМППИ и Действащите закони и подзаконови актове и правила в България.

Навсякъде в документа подписите и другите лични данни са заличени на осн. чл. 78, ал. 6 от ЗК, във връзка с чл. 4, т. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679 и § 1, т. 1 от ДР на ЗЗЛД

15.2. Концесионерът предявява навреме всички искове по такива застраховки и събира дължимите обезщетения.

15.3. Концесионерът изисква от наетите Изпълнители и техните Подизпълнители за извършване на строителство, доставки и услуги за дейностите по Концесията да правят и поддържат такива застраховки, каквито се изискват от Действащите законови и подзаконови актове и правила в България.

15.4. Концесионерът изисква от Изпълнителите и техните Подизпълнители, ангажирани в дейностите да направят застраховка за своите работници до същата степен, до която Концесионерът застрахова своите собствени работници.

15.5. При застраховането, така както е предвидено в този Член 15, Концесионерът осигурява подходящо застрахователно покритие, отчитайки степента на риска и цената на премията.

ЧЛЕН 16

ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ И СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ

16.1. Концесионерът е данъчно задължен и отговорен за заплащане на всички данъци и такси от какъвто и да е вид, които той дължи съобразно Действащото законодателство в България.

16.2. Концесионерът се подчинява и носи отговорност за спазване на цялото данъчно законодателство с общо и специално приложение, което е в сила в България.

16.3. Концесионерът превежда на компетентните български държавни органи плащания за социална осигуровка и здравно осигуряване или подобни плащания в съответствие с Действащото българско законодателство.

16.4. Ако след Ефективната Дата на този Договор бъде приет, променен или отменен който и да е законов или подзаконов акт, с което значително се подобрява или влошава икономическото положение на Концесионера, ще се прилага Член 63 от ЗПБ 1999 и Член 34 от този Договор, за да се възстанови икономическото положение на Концесионера.

ЧЛЕН 17

ПРАВА ВЪРХУ ДОБИТИЯ ПЕТРОЛ, ДАННИ И АКТИВИ

17.1. Правата върху добития Петрол по този Договор ще преминат върху Концесионера на устието на който и да е Добиващ сондаж в рамките на Концесионната площ.

17.2. През срока на този Договор всички геоложки, геофизични, геохимични, лабораторни, сондажни, маркшайдерски, добивни и други данни, проби, ядки,

Навсякъде в документа подписите и другите лични данни са заличени на осн. чл. 28, ал. 6 от ЗК във връзка с чл. 4, т. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679 и чл. 1, т. 1 от ДР на ЗЗЛД

карти, планове, интерпретации, доклади, техническа документация и други материали или информация, придобивани периодично в резултат от Петролните операции, са съсобственост на Концедента и Концесионера. След прекратяване на този Договор всички такива данни, документация, материали и информация стават собственост на Концедента.

17.3. През срока на този Договор, Концесионерът има право, в съответствие с изискванията на Действащото законодателство, да инсталира, изгражда, управлява и ползва сгради и съоръжения в Концесионната площ и да извършва подобрения по тях и по Находището, свързани с Петролните операции. Концесионерът е длъжен да включва в Годишните работни проекти и Бюджети обемът работи и съответните разходи по инсталиране и изграждане на всяка нова сграда и/или съоръжение, както и за всяко подобрение, което се предвижда да бъде направено.

17.4. Всички активи, придобити от Концесионера за целите на Петролните операции, подлежащи на Възстановяване на разходите в съответствие с Член 24 от този Договор, са собственост на Концесионера и той има право да се разпорежда с тях, ако те повече не са необходими за Петролните операции, освен ако не е предвидено друго в този Договор. Концесионерът е длъжен през целия срок на този Договор да застрахова и поддържа тези активи в добро състояние и изправност.

17.5. Концесионерът е длъжен в срок от деветдесет (90) дни преди началната дата на изготвяне на Окончателния детайлен проект за напускане по Член 30 да изпрати на Концедента писмено уведомление за това (наречено по-долу "Уведомление за напускане"). В случай на Уведомление за напускане, както и при изпращане на Предизвестие за прекратяване на Договора по Член 29:

(i) Концедентът има право да придобие безвъзмездно, като неустойка, необременени от всякакви ипотеки и други тежести, действащите добивни съоръжения, включващи сондажна колона, добивна фонтанна елха, помпена инсталация и свързаните с тях електрозахранващи инсталации, разположени над, върху, или под земната повърхност в Концесионната площ. Искането за придобиване се представя на Концесионера не по-късно от тридесет (30) дни от датата на получаване на Уведомлението за напускане или едновременно с изпращане на Предизвестие за прекратяване на Договора. Ако Концедентът пожелае да придобие добивните съоръжения и свързаните с тях електрозахранващи инсталации, Страните извършват прехвърлянето в срок до петнадесет (15) дни от датата, на която Концедента заяви писмено искане за това;

(ii) Концесионерът няма право от датата на изпращане на Уведомлението за напускане или от датата на получаване на Предизвестието за прекратяване да се разпорежда с Активи, придобити за целите на Петролните операции, без писменото съгласие на Концедента, който има право на пръв избор да закупи тези Активи. В случай, че Концедентът не даде писмен отговор в срок от петнадесет (15) дни от датата на получаване на предложението за закупуване, това се счита за отказ от

Навеждане в документа подписите и другите лични данни са заличени на осн. чл. 78, ал. 6 от ЗЗК, във връзка с чл. 4, т. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679, т. 1 от ДР на ЗЗЛД

такива права и Концесионерът може свободно да продава Активите на трети страни. "Активи" по смисъла на този Член 17.5. означава собствеността, притежавана или придобита от Концесионера във връзка с Петролните операции по този Договор, която е обект на Възстановяване на разходите по този Договор, като активите включват, но без да се ограничават до сгради, съоръжения, устройства, апаратура, оборудване, транспортни средства и всякаква друга движима или недвижима собственост, разположена над, върху, или под земната повърхност в Концесионната площ и която се ползва при или във връзка с Петролните операции, но не включва активите по Член 17.5(i).

17.6. Ако Концедентът не пожелае да придобие добивните съоръжения и свързаните с тях инсталации, както и Активите, в срока, предвиден в Член 17.5., Концесионерът е длъжен да напусне Концесионната площ, така както е предвидено в Член 30 от този Договор.

17.7. Ако Концедентът придобие сондажните съоръжения и свързаните с тях инсталации, както и Активи в съответствие с Член 17.5., Концесионерът освобождава Концесионната площ, след като извърши необходимите операции по напускане, които се предприемат след цялостни консултации с Концедента и съответното одобряване на Окончателния детайлен проект за напускане, както е предвидено в Член 30.

17.8. Условията на Член 17 не се прилагат за активи, собственост на Изпълнители и/или трети страни, ползвани при Петролните операции, както и за такива, собственост на Концесионера, чиято стойност не подлежи на Възстановяване на разходите в съответствие с Член 24 от този Договор.

ЧЛЕН 18

СОНДИРАНЕ, ДАННИ И ДОБИВ

18.1. Докато са в ход Сондажни операции, Концесионерът информира ежедневно Концедента по телекс, факс или електронна поща, за напредъка на Сондажните операции. От преминатите геоложките формации се вземат Шламови проби, а където е подходящо, ядкови проби. Освен това, в сондажите ще се правят каротажни записи, а във връзка с формационните изпитвания ще се вземат проби от формационни флуиди.

18.2. Концесионерът следва да предава на Концедента колкото е разумно и практично по-скоро след като такава информация е налице, или толкова често, колкото Концедента поиска, такава информация, както следва:

(а) копия от каротажи;

(б) копия от записи на сондажните операции;

(в) копия от доклади от анализи при изпитвания;

Навсякъде в документа подписите и другите лични данни са заличени на осн. чл. 78, ал. 6 от ЗК, във връзка с чл. 4, т. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679 и чл. 1, т. 1 от ДР на ЗЗЛД

(г) копия от "Окончателен доклад за сондажа" и "Комплексно каротажно табло";

(д) копия от всички геоложки и геофизични доклади, стратиграфски и литоложки изследвания, карти във връзка с проведената работа от Концесионерите или от Изпълнителите и Подизпълнителите, наети от Концесионерите, с изключение на магнитни ленти. Такива магнитни ленти ще се съхраняват в България и ще се предоставят на всички Страни при поискване;

(е) подеви и сондажни данни, включително резервоарни изследвания и оценки на запасите в съответствие с Класификация 2000 и Инструкция 2000;

(ж) половината от пробите от ядка и шлам и течности от сондираните сондажи;

(з) копия от детайлните крайни доклади за всеки завършен сондаж и доклади за последващи промени и ремонти, включително резултатите от перфорации, допълнителни перфориращи работи и всякакви завършени изпитвания на сондажни;

(и) копия от периодични доклади за дейностите по Разработването и Добива. Докладите съдържат информация относно представяне на причините за аварии, изложение на повода за тях и описание на ремонтните работи. Докладите съдържат и информация за количеството и качеството на добития, съхранен, транспортиран и продаден Суров нефт;

(й) копия от плановете за действие при извънредни обстоятелства, ръководства по техническа безопасност, доклади по техническата безопасност и злополуки, относно рисковете за и инциденти на замърсяване на морската среда, и мерките, които следва да се вземат, за да се предотвратят, ограничат и отстранят такива рискове и инциденти;

(к) копия от оценки и доклади по технически, икономически, както и други въпроси във връзка с дейностите;

(л) периодични доклади за Добива и статуса, поне веднъж на Шестмесечие;

(м) копия от крайните доклади за стойността на сондажите и Окончателни доклади за сондажните операции.

18.3. Ядки, Шлам и флуиди, взети от прокарващи се сондажи следва да се предават на Концедента. Половината от ядките и Шлама преди вземане на проби следва да се предава на адрес, посочен от Концедента.

18.4. В срок от деветдесет (90) дни след завършване на всеки сондаж, на Концедента следва да се представи "Окончателен доклад за сондажа" и резултатите от

Навсякъде в документа подписите и другите лични данни са заличени на осн. чл. 28, ал. 6 от ЗЗК във връзка с чл. 4, т. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679 и чл. 1, т. 1 от ДР на ЗЗЛД

извършените изследвания и интерпретации. Докладът съдържа и "Комплексно каротажно табло". Заедно с "Окончателния доклад за сондажа", Концесионерът представя на Концедента и "Окончателен доклад за сондажните операции".

18.5. Концесионерът извършва всички Операции по добив в Концесионната площ в съответствие с Цялостния план за разработване, Годишните работни проекти и Бюджети и ДМППИ без да допуска разхищение на Суров нефт по време на добива.

18.6. Концесионерът наблюдава непрекъснато резервоара по време на Добив. Концесионерът, също така, е длъжен, до възможната степен, да измерва редовно или да определя, във всяка Продуктивна зона на всеки сондаж, включително и на нагнетателните сондажи, заедно с другите измервания, налягането и дебитните условия, добитите или нагнетени количества и състава на компонентите на Петрола и водата, и разположението на контактните зони между Суровия нефт и водата. Интерпретациите на резултатите от измерванията и т.н. се докладват на Концедента.

18.7. Концесионерът е длъжен да провежда всички изследвания в съответствие с добрата резервоарна практика по международните стандарти.

18.8. Концесионерът измерва и анализира добивания Петрол съгласно общоприетите процедури на ДМППИ.

18.9. Дотогава, докогато се добива Суров нефт, Концесионерът предоставя на Концедента поне веднъж на всяко Шестмесечие доклади с информацията, изисквана по Член 18.1.(и), включително информация за количеството, състава, относителното тегло и т.н. на Добития суров нефт. Освен това, Концесионерът дава информация за количеството Петрол, което е използвано за собствени нужди и, ако е възможно, за количествата Природен газ, които са били изгорени на факел или изпуснати. Информацията за изпуснатия или изгорен Природен газ се базира, доколкото е възможно, на измервания.

Концедентът може да поиска допълнителна информация.

18.10. Геоложката и техническа документация, която Концесионерът е задължен да предава на Концедента по силата на Член 13 от ЗПБ 1999 и на този Член 18, следва да отговаря на законовите изисквания.

18.11. Концесионерът следва да внася за съхранение в Националния геофонд към МОСВ копия от всички доклади, представени на Концедента по този Член 18.

ЧЛЕН 19

КОНТРОЛ

19.1. Длъжностни лица, определени от Министъра на енергетиката и енергийните ресурси или който и да е друг орган на изпълнителната власт, който има по

Навсякъде в документа подписите и другите лични данни са заличени на осн. чл. 36, ал. 6 във връзка с чл. 4, т. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679 и § 1, т. 1 от ДР на ЗЗЛД

българското законодателство пълномощия да контролира Петролните операции, имат право на достъп, по всяко време, до всички операции, съоръжения и инсталации, както и до съществуващи данни и материали, които са необходими за извършване на контрола. Длъжностните лица имат право да престояват в Концесионната площ за извършване на контрол по разработващите и добивни съоръжения и инсталации, толкова дълго, колкото е необходимо. Концедентът може да реши, че и други представители на властите могат да присъстват. Всички проверки по този Член 19 ще се провеждат по начин, който причинява минимални прекъсвания на Петролните операции.

19.2. Концесионерът осигурява транспортирането на длъжностните лица до и от разработващите и добивни съоръжения и инсталации в Концесионната площ, както и подходящи работни помещения при техния престой на обекта. Транспортирането по смисъла на този Член 19.2. включва разстоянието от и до най-близката до съоръженията и инсталациите железопътна или автобусна гара или летище.

19.3. Разноските по Член 19.2. за транспортирането до и от разработващите и добивни съоръжения и инсталации в Концесионната площ ще се заплащат от Концесионера.

ЧЛЕН 20

ОБУЧЕНИЕ НА ПЕРСОНАЛ

20.1. Концесионерът следва да провежда обучение на своя персонал съгласно годишни учебни програми, които взаимно са съгласувани от Страните.

20.2. Не по-късно от 1[ви] ноември всяка Календарна година Концесионерът представя на Концедента за съгласуване предложение за програма за обучение за следващата година, като целта е да се повиши нивото на компетентност на специалистите, така, че те да получат необходимите умения за Петролните операции.

20.3. Концесионерът следва да осигурява всяка година не по-малко от пет хиляди лева (BGL5,000) за обучение на неговия персонал по съгласуваните по Член 20.2. годишни учебни програми, както и за закупуване и/или поддържане на професионални компютърни програмни продукти и компютърна техника.

ЧЛЕН 21

НАЕМАНЕ НА РАБОТНА СИЛА

21.1. Концесионерът е длъжен да използва, договаря и наема български персонал при операциите по този Договор, освен в случаите, когато изискванията за квалификация и опит налагат наемането на персонал, какъвто няма в България.

Навсякъде в документа подписите и другите лични данни са заличени на осн. чл. 78, ал. 6 от ЗК във връзка с чл. 4, т. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679 и § 1, т. 1 от ДР на ЗЗЛД

Концесионерът следва да изисква и договаря, също така, неговите Изпълнители да правят същото.

21.2. Концесионерът наема работна сила в съответствие с Действащото трудово законодателство.

21.3. Годишните работни проекти следва да включват очакваното ниво на наемане на работна сила и броя на необходимите служители и работници. Всяка Календарна година Концесионерът предава на Концедента заедно с Годишния доклад по Член 9.11. сведение, показващо броя на наетите работници и техните длъжности.

21.4. Концесионерът е длъжен в срок от сто и осемдесет (180) дни след Ефективната дата да изготви и представи на Концедента Социална програма за срока на Концесията, която става неразделна част от този Договор като Приложение "В". Социалната програма включва необходимите мерки и средства за социално развитие на ангажираните в Петролните операции персонал, при спазване на КТ 1986 и Закона за здравословни и безопасни условия на труд.

ЧЛЕН 22

КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКО НАСЛЕДСТВО

Във връзка с Разработването на всяка част от Находището и преди провеждане на сондажни операции, Концесионерът следва да проведе изследвания върху площта, покриваща неразработената част, както и върху всяка нова сондажна площадка. Ако се направи откритие на Културно-историческо наследство от какъвто и да е вид, Концесионерът уведомява Министъра на енергетиката и енергийните ресурси, Министъра на околната среда и водите и/или Министъра на културата съгласно Член 35 от ЗПБ 1999 за откритието в седемдневен (7) срок. Концесионерът ще поддържа разстояние от поне сто (100) метра от каквото и да е открито Културно-историческо наследство. Освен това, Концесионерът провежда изследване на трасето на всеки временен път за транспортиране на Добития суров нефт или тръбопровод, който ще се прокара от Концесионера в рамките на Концесионната площ или извън нея. Терминът "Културно-историческо наследство" означава каквито и да са открития от минерално, историческо или археологическо естество, които имат белезите на паметник на културата.

ЧЛЕН 23

ОЦЕНЯВАНЕ И ИЗМЕРВАНЕ НА ПЕТРОЛА

23.1. Концесионерът има правото, така както е предвидено в одобрения Цялостен план за разработване, да ползва Петрол при Петролните операции, включително за отопление и производство на електроенергия за нуждите на тези операции, без да заплаща за това.

Навсякъде в документа подписите и другите лични данни са заличени на осн. чл. 78, ал. 8 във връзка с чл. 4, т. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679 и чл. 1, т. 1 от ДР на ЗЗЛД

23.2. Концесионерът следва да положи максимални усилия да договори продажбата на Петрола, добит от Находището, при най-благоприятни за Страните по този Договор цени.

23.3. Цената на добития и съхранен Петрол се определя в края на всяко Шестмесечие, както следва:

(а) Пазарната цена, ползвана за оценяване на Петрола, при осъществени Директни продажби на Трети страни е:

(i) средно претеглената нетна реализирана цена за стандартен кубически метър или метричен тон, получена в Точката на доставяне, минус

(ii) средните транспортни разходи за стандартен кубически метър или метричен тон, свързани с транспортирането на Петрола от устието на който и да е Добиващ сондаж до Точката на доставяне.

(б) Пазарната цена за продажби, различни от Директни продажби на Трети страни, и в случай на преработване на Петрол преди продажба, ще се определя въз основа на метод или база, взаимно съгласувани между Страните, при условие, обаче, че тази цена или стойност отразяват следното:

(i) количеството и качеството на Петрола;

(ii) цената, на която продажбите на Петрол от други източници в България се реализират на местния и/или регионалния петролен пазар, отчитайки приемлива търговска отстъпка;

(iii) целта, за която ще се използва Петрола; и

(iv) международната пазарна цена на конкурентни или алтернативни горива или изходни суровини.

23.4. Методът или базата, на която цените се определят по смата на Член 23.3.(б), се одобрява писмено от Концедента преди осъществяване на такива продажби. При даване на това одобрение, Концедентът взема предвид преобладаващата политика, ако има такава, за ценообразуването на Петрола, включително всякакви ценови връзки с търгувани течни горива и местния и/или регионалния пазар на Петрол. Концедентът одобрява предложения метод или база по Член 23.3.(б) в петнадесетдневен (15) срок от получаването му, като това одобрение няма да бъде отказвано неоснователно.

23.5. В случай, че по Член 23.4. е одобрен метод или база, по които пазарната цена на Петрола се определя в щатски долари (USD) или друг вид конвертируема валута, Концесионерът следва да изчислява и заплаща дължимото Концесионно възнаграждение (Роялти) в български лева (BGL) по курс на Българска народна

Навсякъде в документа подписите и другите лични данни са заличени на осн. чл. 36, ал. 6 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 4 т. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679 и §1, т. 1 от ДР на ЗЗЛД

банка към деня, в който се извършва плащането, но не по-късно от срока посочен в Член 11.8.

23.6. Копия от всички сключени Договори за покупко-продажба на Петрол следва да бъдат предавани на Концедента до петнадесет (15) дни след сключването им.

23.7. Целият добит и съхранен Петрол, включително и използвания за собствени нужди по Член 23.1, се измерва в Точката на измерване чрез методи и уреди, одобрени от Концедента. Концесионерът измерва количеството и качеството на добития, съхранен, изгорен и продаден Петрол в съответствие с общоприетата ДМТИИИ. Концесионерът няма право да предприема каквито и да е промени в одобрения метод или процедура за измерване на Петрола или на одобрените уреди, ползвани за тази цел, без писмено съгласие от Концедента. В случай на необходимост от промени в одобрения метод или процедура, или в случай на ремонт, подмяна, тестване или калибриране на измерващите уреди, Концесионерът изпраща своевременно писмено уведомление до Концедента за това и Концедентът или негови упълномощени представители имат право да присъстват на такива операции.

23.8. Концесионерът управлява и поддържа цялото оборудване за измерване количеството и качеството на Петрола, добит, съхранен и продаден през периода на Концесията, включително уреди за измерване на плътност (маса на единица обем), температура и налягане и всякакви други необходими уреди, а ако случаят изисква и система за претегляне, снабдена със записващо и разпечатващо устройство. Концедентът има право по всяко разумно време да предприема проверки и тестване на цялото оборудване и уреди, както и на процедурите, които се използват при измерване на добития, съхранен и продаден Петрол. Ако Концедентът открие, че използваните уреди или процедури са причина добиваното и/или продавано количество да се изчислява неправилно или неточно, това състояние на нещата следва да се счита за съществуващо от провеждането на последната проверка, освен ако има специални причини да се приеме, че то е било с по-голяма или с по-малка продължителност. В случай, че е открита грешка в измерването, в петнадесетдневен (15) срок след датата на нейното установяване, Концесионерът изпраща на Концедента за одобрение доклад, детайлизиращ източника и естеството на тази грешка и корекцията, която следва да бъде направена. Всички проверки по този Член 23 се извършват по такъв начин, че да не причинят неоправдано прекъсване на Петролните операции.

23.9. В случай, че се открие грешка при измерването на добития и/или продаден Петрол, Концесионерът следва да предприеме незабавно всички подходящи и необходими стъпки за отстраняване на грешката чрез тестване и калибриране, за да постигне акуратност при измерванията. Ако Концесионерът не изпълни горното Концедентът има право да се разпореди грешката да бъде отстранена за сметка на Концесионера.

23.10. Ако при откриване на грешка в измерването на добития и/или продаден Петрол възникне спор и Страните в срок от тридесет (30) дни от нейното установяване не постигнат съгласие за времетраенето и величината на корекцията, всяка от

Навеяклев в документа подписи и други данни са заличени на осн. чл. 7а, ал. 6 от ЗЗЛД във връзка с чл. 4, т. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679 и чл. 1, т. 1 от ДР на ЗЗЛД

Страните може да отнесе въпроса за експертно решение в съответствие с Член 33.1.

23.11. Всички измервания за целите на този Договор се привеждат към стандартни условия на атмосферно налягане и температура (двадесет (20) градуса по Целзий и 1 атмосфера или 101.325 килопаскала).

23.12. Концесионерът съхранява пълни и точни записи от всички анализи и измервания на добития, съхранен и продаден Петрол, както и от тествания и калибрирания на измерващите уреди и е длъжен да ги предоставя на Концедента при поискване.

23.13. В случай на война, заплаха от война или други подобни извънредни кризи, Концедентът може да реши, че Концесионерът следва да предостави Петрол на разположение на българските власти. В такава ситуация цената, по която Петрола се предоставя на българските власти ще бъде цената, която е определена за съответната година по този Член 23, включително всякакви транспортни разходи, ако е приложимо, като Петрола ще се заплаща в български левове.

ЧЛЕН 24

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА РАЗХОДИ

Приходите, получени от добития, съхранен и продаден Суров нефт са източник за възстановяване на съответните Разходи по оценяване, разработване, експлоатация, напускане, рекултивация и биорекултивация. Тези разходи ще бъдат възстановявани от Концесионера в съответствие с Член 64 от ЗПБ 1999 и съответното българско законодателство, след заплащане на Концесионно възнаграждение (Роялти) по Член 11 от този Договор.

ЧЛЕН 25

ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

25.1. Концесионерът има право, след получаване на разрешение от Концедента, да прехвърли изцяло или частично своите права и задължения по Концесията и този Договор по всяко време, дотолкова, доколкото възможния нов участник може да гарантира да плаща своя пропорционален дял от бъдещите разходи и притежава необходимите технически и управленски способности и финансови възможности да извършва Концесионните дейности, и приема да бъде обвързан с условията и разпоредбите на този Договор. В случай на прехвърляне на Дялово участие по Концесията, Концесионерите са солидарно отговорни за задълженията по Концесията.

25.2. Всяко прехвърляне на каквито и да са права и задължения по Концесията или този Договор следва да бъде направено в съответствие с Член 25 от ЗПБ 1999.

Навсякъде в документа подписите и другите лични данни са заличени на осн. чл. 78, ал. 6 от ЗЗЛД във връзка с чл. 4, т. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679 и чл. 1, т. 1 от ДР на ЗЗЛД

25.3. Всички разходи и разноски, свързани с такава промяна или прехвърляне ще бъдат за сметка на Концесионера, който прехвърля или променя своето Дялово участие.

ЧЛЕН 26

НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА

26.1. Неизпълнението от Страна на Концесионера на която и да е клауза или условие на този Договор, извън задължението да заплаща каквито и да е дължими суми или да осигурява безопасността няма да се счита за нарушение на този Договор, доколкото неизпълнението произтича от Непреодолима сила и, ако в резултат на Непреодолима сила, изпълнението от страна на Концесионера на която и да е от разпоредбите или условията на този Договор е забавено извън сроковете, определени или разрешени за нейното изпълнение, срокът на забавянето ще бъде добавен към така определения или разрешен срок в Договора.

26.2. "Непреодолима сила" по смисъла на този Член 26 ще включва природни бедствия, пожар, епидемия, наводнение, буря, земетресение, свличания на земни маси, замръзване, неблагоприятни атмосферни условия, природни или стихийни бедствия или други природни аномалии; военни действия или активни враждебни действия или условия, възникващи от или по причина на война или активни враждебни действия (обявени или необявени); граждански безредици, блокади, въстания, бунтове и действия на полицията; трудови нарушения, стачки; непредвидени забавяния при транспорта на жизнено важно оборудване; актове на правителствени органи (независимо дали са или не са приети като закон), които пречат или забавят изпълнението на Концесионера; или всяка друга причина от какъвто и да е вид, независимо подобни или не на изброените, които не могат да се предвидят или ако са предвидени, не могат обективно да се предотвратят.

26.3. В случай на наличие на обстоятелствата по Член 26 Концесионерът е задължен да уведоми незабавно Концедента в писмена форма, осигурявайки съответните официални документи, издадени от трети страни, доказващи наличието на Непреодолима сила и оправдаващи по този начин обстоятелствата. При неизпълнението на това задължение Концесионерът носи отговорност за настъпилите вреди. Концедентът може да изисква от Концесионера в тридесетдневен (30) срок информация относно предприетите мерки за преодоляване на последствията от Непреодолимата сила.

ЧЛЕН 27

ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

27.1. Концесионерът е длъжен, при осъществяване на Петролните операции, да спазва всички Действащи закони и подзаконови актове, норми и нормативи,

Наряквите в документа подписи и другите лични данни са заличени на осн. чл. 78, ал. 8 от ЗЗЛД във връзка с чл. 4, т. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679 и чл. 1, т. 1 от ДР на ЗЗЛД

регулиращи опазването на околната среда и водите, както и мерките за предотвратяване на неконтролирани изливи на Суров нефт и/или формационни води.

27.2. Концесионерът предприема необходими и разумни стъпки, след консултиране с Министъра на околната среда и водите и Министъра на енергетиката и енергийните ресурси и в съответствие с предписанията и решенията на компетентните институции, за предотвратяване на замърсяване в резултат от неговата дейност и за защита на околната среда, водите и живите ресурси в Концесионната площ.

27.3. Ако неизпълнението от Страна на Концесионера на разпоредбите на ЗООС 2002 доведе до замърсяване или увреждане на околната среда и водите, Концесионерът предприема всички необходими мерки, за да поправи неизпълнението и последствията от него.

27.4. Концесионерът веднага уведомява Министъра на енергетиката и енергийните ресурси и Министъра на околната среда и водите в случай на каквито и да са непредвидени обстоятелства или злополука, засягащи околната среда и водите и предприема такива действия, които са разумни и необходими, в съответствие с ДМППИ при такива обстоятелства.

27.5. Концесионерът се съгласява да извършва своите операции в съответствие с ДМППИ. В случай, че Концедентът или някое трето лице покаже с ясно и убедително доказателство, че: (а) Концесионерът се е отклонил от тази общоприета ДМППИ в своите операции в Концесионната площ, и (б) споменатите операции са били най-вероятната причина за предявената щета или увреждане, Концесионерът ще плати, извърши, отстрани, защити, обезщети и запази незасегнат Концедента от и срещу всеки иск, претенция, съдебно действие или разход, загуба, обезщетение, глоба, наказание или разноски (включително приемливи адвокатски такси), които са в резултат на какъвто и да е иск, свързан с околната среда, произтичащ от операциите на Концесионера, последващи Ефективната дата на този Договор. Всеки спор, засягащ обхвата или прилагането на тази клауза следва, да се предостави на съд съгласно Член 33 от този Договор.

27.6. При констатиране на обекти, подлежащи на концесия съгласно Член 4 от ЗК 1995, Концесионерът е длъжен незабавно да уведоми Концедента и да предприеме необходимите действия за опазване и съхраняване на тези обекти.

ЧЛЕН 28

СПИРАНЕ

28.1. Концедентът спира действието на Концесията в случай, че Концесионерът извършва дейности, които са в противоречие с Действащото законодателство или са в нарушение на клаузите и условията на този Договор.

Навсякъде в документа подписите и другите лични данни са заличени на осн. чл. 78, ал. 6 от ЗЗЛД във връзка с чл. 4, т. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679 и чл. 1, т. 1 от ДР на ЗЗЛД

28.2. В случай на спиране на действието на Концесията, Концедентът уведомява писмено Концесионера за причините и определя подходящ краен срок за съобразяване на дейностите с разпоредбите на закона и/или на Договора.

28.3. Концесионерът, чиито дейности са били спрени по Член 28.1., няма право да упражнява правата си по този Договор, както и да търси обезщетения за пропуснати ползи през периода на спирането.

28.4. Действието на Концесията, спряно по реда на Член 28.1., се подновява отново при условие, че Концесионерът отстрани причините през периода, определен в съответствие с Член 28.2.

28.5. Концесионерът е длъжен в случай на спиране на действието на Концесията да предприеме, за своя сметка, всички подходящи мерки и действия, за да поддържа разработващите и добивни съоръжения и инсталации в Концесионната площ в добро състояние и изправност през срока на спирането.

28.6. Спирането на действието на Концесията по този Член 28 не удължава срока на този Договор и срока на Концесията.

ЧЛЕН 29

ПРЕКРАТЯВАНЕ

29.1. Правата, дадени по тази Концесия, се прекратяват с прекратяване на този Договор.

29.2. Този Договор се прекратява:

(а) с изтичане на неговия срок;

(б) в случай на преустановяване за постоянно на Операциите по разработване и добив за срок по-дълъг от шест (6) месеца или при преустановяване на добива поради изчерпване на Суровия нефт в Находището, което се случи по-рано;

(в) в случай на погиване на обекта на Концесията или на обективна невъзможност за неговото ползване или за осъществяване на дейностите по Концесията и този Договор;

(г) при смърт на физическо лице Концесионер или при прекратяване на юридическо лице Концесионер, освен ако Концедентът даде съгласие Договорът да бъде продължен с правоприемник;

(д) при влязло в сила решение за обявяване в несъстоятелност на Концесионера;

(е) по взаимно съгласие;

Навсякъде в документа подписите и другите лични данни са заличени на осн. чл. 78, ал. 6 от ЗК, във връзка с чл. 4, т. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679 и § 1, т. 1 от ДР на ЗЗЛД

(ж) по силата на съдебно или арбитражно решение;

(з) при последващо възникване на опасност за националната сигурност, отбраната на страната, обществения ред, околната среда, защитените със закон територии и обекти, така както е предвидено в Член 22 от ЗК 1995;

(и) когато действието на концесията е било спряно в съответствие с Член 28.1. и Концесионерът не е отстранил причините в срока, определен по Член 28.2.; и

(й) при прехвърляне на правата по този Договор, без разрешение на Концедента.

29.3. Както е предвидено по-долу, Концедентът ще има право да прекрати този Договор и Концесията:

(а) след даване на тридесетдневно (30) писмено предизвестие до Концесионера за своето намерение да прекрати Договора, ако Концесионерът не направи дължимо парично плащане, изискуемо по закон или по този Договор в период от тридесет (30) дни след датата, на която се дължи такова плащане; или

(б) след даване на тридесетдневно (30) писмено предизвестие до Концесионера за своето намерение да прекрати Договора, ако Концесионерът не е изпълнил задълженията си по Член 7, 9, 10.2(г), 10.2.(д), 23, 30 и 31 от този Договор; или

(в) след даване на шестдесетдневно (60) писмено предизвестие до Концесионера за своето намерение да прекрати Договора, ако Концесионерът:

(i) извършва дейности, които са в нарушение на действащото българско законодателство;

(ii) по друг начин е извършил нарушение на разпоредбите и условията на този Договор и на Концесията; или

29.4. Прекратяването чрез даване на предизвестие (по-надолу наричано "Предизвестие за прекратяване") по Член 29.3. няма да е валидно, ако:

(а) обстоятелствата, които биха довели до прекратяване по Член 29.3.(а) и Член 29.3.(б) са отстранени от Концесионера в период от тридесет (30) дни след получаване на Предизвестието за прекратяване, както е посочено по-горе;

(б) обстоятелствата, които биха довели до прекратяване по Член 29.3.(в) са отстранени от Концесионера в период от шестдесет (60) дни след получаване на Предизвестието за прекратяване, както е посочено по-горе;

Навсякъде в документа подписите и другите лични данни са заличени на осн. чл. 28, ал. 6 от ЗК, във връзка с чл. 4, т. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679 и чл. 1, т. 1 от ДР на ЗЗЛД

(в) нарушението не може да бъде отстранено в период от шестдесет (60) дни, но Концесионерът е започнал работите или стъпките, необходими за отстраняването на такова нарушение през този период и добросъвестно продължава работите в тази насока; или

(г) не е възможно нарушението да бъде отстранено по-друг начин и Концесионерът е предложил пълна, незабавна и ефективна компенсация на Концедента за това нарушение през този шестдесетдневен (60) период.

29.5. Ако обстоятелствата, които в друг случай биха довели до прекратяване по Член 29.3., са резултат от Непреодолима сила, тогава Договорът няма да бъде прекратен дотогава, докато Непреодолимата сила продължава и за такъв период след това, който би бил разумно необходим, за да се отстрани такова нарушение.

29.6. При прекратяване на този Договор, правата по него на Концесионера в неизпълнение (Неизправна страна) се прекратяват, но прекратяването няма да засяга каквато и да е отговорност или задължението да се поправи каквото и да е неизпълнение, възникнало преди прекратяването, и каквито и да са юридически процедури, които може да са започнали преди прекратяването или продължават срещу Неизправната страна, могат да бъдат започнати или продължавани срещу нея след това.

Ако след прекратяването на този Договор се предявят задължения, възникнали от дейностите по Петролните операции, Концесионерът ще остане отговорен за изпълнението на такива задължения.

29.7. При предсрочно прекратяване на Договора от страна на Концедента по Член 29.2.(з) или по друга причина, без вина на Концесионера, Концедентът дължи на Концесионера обезщетение за претърпените вреди и пропуснатите ползи, причинени от предсрочното прекратяване. Концесионерът няма право на обезщетение, ако реши предсрочно да прекрати Договора, без вина на Концедента.

ЧЛЕН 30

НАПУСКАНЕ

30.1. Концесионерът представя на Концедента в срок от сто и осемдесет (180) дни от Ефективната дата Доклад за оценка на минали екологични щети, одобрен от МОСВ. Всички разходи за минали екологични щети, обаче, непредявени в Доклада за оценка на минали екологични щети и установени след датата на одобряването му от МОСВ, се поемат и са за сметка на Концесионера.

30.2. Напускането на Добивни площи по време на срока на Концесията и окончателното напускане на Концесионната площ е предмет на Схематичен проект за напускане, който Концесионера изготвя в съответствие с ДМППИ и действащите законови и подзаконови актове, разпоредби, инструкции, правила,

Навсякъде в документа подписите и другите лични данни са заличени на осн. чл. 78, ал. 6 от ЗЗК, във връзка с чл. 4, т. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679 и чл. 1, т. 1 от ДР на ЗЗЛД

стандарти и изисквания за опазване и съхраняване на околната среда и водите. Концесионерът представя на Концедента за одобрение Схематичния проект за напускане, като част от предложения Цялостен проект за разработване, както е предвидено в Член 7 от този Договор.

30.3. Схематичният проект за напускане, без ограничения, включва метод(и) за отстраняване на всякакви съоръжения, апаратури, машини, устройства, инсталации, сгради и други подобни, предвижданите дейности по Рекултивация и Биорекултивация, както и разходите за всички тези дейности, посочени като твърди и условни позиции.

30.4. Концесионерът няма право да напусне Добивна площ или Концесионната площ без да е изготвил Детайлни проекти за напускане или Окончателен детайлен проект за напускане, в зависимост от случая, които са одобрени от Концедента и компетентните органи, както е предвидено в този Член 30. Детайлните проекти за напускане и Окончателният детайлен проект за напускане осъвременяват и доразиват Схематичния проект за напускане и включват всички необходими подробности и прецизират разходите по дейностите. Напускането и окончателното напускане се извършват в съответствие с методите и процедурите, предвидени в съответните одобрени Детайлни проекти за напускане или Окончателния детайлен проект за напускане.

30.5. През срока на Концесията, Концесионерът е длъжен една (1) година преди датата на напускане на всяка Добивна площ, т.е. датата на изчерпване на запасите или датата на прекратяване на добива по икономически и/или технологични причини, да извести писмено Концедента за това си решение, като посочи очакваната дата на напускане. Едновременно с това Концесионерът представя на Концедента за одобрение Детайлен проект за напускане за всеки такъв случай.

30.6. Концесионерът е длъжен, преди окончателно напускане на Концесионната площ, да изготви Окончателен детайлен проект за напускане и да го представи за одобрение на Концедента не по-късно от:

(i) една (1) година преди изчерпване на запасите от Находището съгласно прогнозния график на добив; или

(ii) една (1) година преди прекратяване на Договора по решение на Концесионера; или

(iii) една (1) година преди изтичане срока на Концесията.

30.7. Концедентът одобрява всеки представен Детайлен проект за напускане по Член 30.5. в тридесетдневен (30) срок от получаването му, като одобрението няма да бъде отказвано неоснователно.

30.8. Концедентът одобрява представения Окончателен детайлен проект за напускане на Концесионната площ по Член 30.6. в шестдесетдневен (60) срок от получаването му, като одобрението няма да бъде отказвано неоснователно.

Навсякъде в документа подписите и другите лични данни са заличени на осн. чл. 78, ал. 6 ЗЗК, във връзка с чл. 4, т. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679 и § 1, т. 1 от ДР на ЗЗЛД

30.9. Концесионерът може да предлага изменения или допълнения към одобрените Детайлни проекти за напускане и Окончателния детайлен проект за напускане, които следва да бъдат одобрени от Концедента, което одобрение няма да се отказва неоснователно. Детайлните проекти за напускане и Окончателния детайлен проект за напускане и всички изменения и допълнения към тях се съгласуват с МОСВ.

30.10. Концесионерът е длъжен да включва във всеки Годишен работен проект и Бюджет, изготвен по Член 9, обемът работи и съответните разходи за напускане, предвидени във всеки одобрен Детайлен проект за напускане, както и дейностите и разходите по Рекултивация и Биорекултивация (ако такава се предвижда), които Концесионерът следва да извърши през съответната година. Концесионерът е длъжен да изпълнява тези дейности в рамките на годината, за която се отнася този работен проект.

30.11. Преди напускане на всяка Добивна площ, Концесионерът е длъжен след отстраняване на съоръженията, инсталациите, апаратурите, машините, устройствата и други подобни, да проведе дейности по Рекултивация и Биорекултивация (ако такава се предвижда), както и всички необходими дейности, така както е предвидено в Годишния работен проект и Детайлния проект за напускане.

30.12. При окончателно напускане на Концесионната площ, всяка апаратура, съоръжение, машини, устройства, механизми, инсталации, сгради и други подобни, прикрепени постоянно или временно към земната повърхност в рамките на Концесионната площ за целите на Петролните операции, следва да бъдат отстранени от локацията, към която са били прикрепени, съгласно изискванията на одобрения Окончателен детайлен проект за напускане, като се спазват действащите нормативни документи и инструкции.

30.13. При окончателно напускане на Концесионната площ, Концесионерът следва да извърши дейностите по Рекултивация и Биорекултивация (ако такава се предвижда) в съответствие с одобрения Окончателен детайлен проект за напускане и следва да възстанови дренирането, контура, функциите и вида на Концесионната площ в състоянието, предвидено в тези проект.

30.14. Всички разходи по този Член 30 за напускане на Добивни площи и окончателно напускане на Концесионната площ, както и за дейностите по Рекултивация и Биорекултивация, се осигуряват и са за сметка на Концесионера и се възстановяват съгласно Член 64 от ЗПБ 1999 и Действащото законодателство. Ако Концесионерът не може да възстанови направените разходи по този Член 30, последният следва да понесе своите загуби.

30.15. За да осигури изпълнението на задълженията по окончателно напускане на Концесионната площ, Концесионерът е длъжен да открие доверителна (набирателна) банкова сметка (по-долу наречена "Фонд за напускане") и да внася в нея до 30[ТИ] септември всяка Календарна година, за срока на Концесията, сума равна на сто и седем процента (107%) от размера на Концесионното

Навсякъде в документа подписите и другите лични данни са заличени на осн. чл. 78, ал. 6 от ЗЗЛД във връзка с чл. 4, т. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679 и чл. 1, т. 1 от ДР на ЗЗЛД

възнаграждение (Роялти), изчислено за предходната година съгласно Член 11 от този Договор. Концесионерът е длъжен не по-късно от 15[ти] октомври всяка Календарна година да представя на Концедента извлечение от банковата сметка по Фонд за напускане, удостоверяващо, че е внесъл сумата, предвидена в този Член 30.15. Концесионерът представя на Концедента за съгласуване проекта на договор с банката, в която ще се открие доверителната (набирателната) сметка. В петнадесетдневен (15) срок след откриване на банковата сметка по този Член 30.15., Концесионерът представя на Концедента копие от подписания с банката договор за откриването на сметката.

30.16. През срока на този Договор, Концесионерът е длъжен на всеки три (3) години от Ефективната дата да осъвременява Схематичния проект за напускане по отношение на видовете и обема работи и съответните разходи, свързани с тези дейности, като всеки осъвременен Схематичен проект за напускане се представя за одобрение на Концедента и за съгласуване на МОСВ. Ако след представяне на осъвременен Схематичен проект за напускане или в случай на промяна на размера на Концесионното възнаграждение (Роялти) по Член 11, Концедентът установи, че за срока на този Договор във Фонд за напускане няма да се натрупат достатъчно пари за финансиране на дейностите по окончателно напускане, Концедентът има право по негова преценка да коригира процента по Член 30.15., т.е. размерът на сумата, която Концесионера е длъжен да внася, така че крайната сума, която ще се натрупа, да е достатъчна за тази цел. Концедентът, също така има право по негова преценка да коригира процента по Член 30.15. ако се установи, че за срока на Концесията, във Фонда за напускане ще се натрупат пари, значително повече от необходимото за финансиране на дейностите по окончателно напускане. В случай, че Концедентът реши да коригира процентът по Член 30.15., Страните се съгласяват да подпишат Анекс към този Договор за това.

30.17. Сумата, която се акумулира във Фонд за напускане, се ползва от Концесионера само и единствено във връзка с дейностите по окончателно напускане на Концесионната площ, след писмено уведомление на Концедента до банката за освобождаване на тази сумата.

30.18. Всички и каквито и да са разходи и разноски, свързани с откриването и поддържането на доверителната банкова сметка по Фонд за напускане, са за сметка на и се заплащат от Концесионера и няма да бъдат възстановими.

30.19. Фонд за напускане се закрива след писмено уведомление на Концедента до банката, че Концесионерът е изпълнил всички свои задължения по окончателно напускане на Концесионната площ.

30.20. Прекратяването или изтичането на срока на този Договор и на Концесията не освобождават Концесионера или неговите правоприемници от отговорността и задълженията по изпълнение на този Член 30.

Навсякъде в документа личните данни
са заличени на осн. чл. 28, ал. 6 от ЗК във връзка с чл. 4, т. 1
от Регламент (ЕС) 2016/679 и § 1, т. 1 от ДР на ЗЗЛД

ЧЛЕН 31

БАНКОВИ ГАРАНЦИИ

31.1. За да осигури изпълнение на задължения по заплащане на Концесионното възнаграждение (Роялти), дължимо в съответствие с Член 11, Концесионерът представя на Концедента неотменима Банкова гаранция.

31.2. В Тридесетдневен (30) срок от датата на одобрение на Цялостния план за разработване, Концесионерът представя на Концедента Банкова гаранция за текущата година в размер на петдесет процента (50%) от изчисленото Концесионно възнаграждение (Роялти), което следва да бъде заплатено за периода до края на същата годината, съгласно прогнозния добив, или е заплатено за предходната година, в зависимост от случая.

31.3. Ако с решение на Концедента, съгласно Член 61 от ЗПБ 1999, Концесионерът е освободен за определен срок от заплащане на Концесионно възнаграждение (Роялти), Концедентът в рамките на петнадесет (15) дни от датата на влизане в сила на такова решение изпраща писмено уведомление до банката, издала Банковата гаранция, за освобождаване на тази гаранция. В случай на решение за освобождаване от Концесионно възнаграждение (Роялти), Концесионерът в рамките на тридесет (30) дни от датата на изтичане на срока на освобождаването представя на Концедента Банкова гаранция за текущата година в размер на петдесет процента (50%) от Концесионното възнаграждение (Роялти), изчислено за предходната година. В случай, че с решение на Концедента, съгласно Член 61 от ЗПБ 1999, Концесионното възнаграждение (Роялти) е намалено до петдесет процента (50%), Концедентът в рамките на петнадесет (15) дни от датата на влизане в сила на такова решение изпраща писмено уведомление до банката, издала Банковата гаранция, за освобождаване на съответния процентен дял от размера на банковата гаранция.

31.4. Банковата гаранция за всяка следваща година за срока на този Договор е в размер на петдесет процента (50%) от Концесионното възнаграждение (Роялти), дължимо от Концесионера за цялата предходна година, като сумата по гаранцията се внася до 31[ви] януари. Концесионерът е длъжен да представи на Концедента всяка банкова гаранция не по-късно от 15[ти] февруари на всяка Календарна Година.

31.5. Сумата, платима по всяка Банкова гаранция ще бъде намалявана прогресивно до нула както е предвидено в този Член 31. Размерът на петдесетте процента (50%) от действителното Концесионното Възнаграждение (Роялти) може да надхвърля или да бъде по-нисък от сумата, внесена за целите на банковата гаранция.

31.6. В петнадесетдневен (15) срок, след като Концесионерът заплати пълния размер Концесионното възнаграждение (Роялти), дължимо за всяко Шестмесечие на текущата година съгласно условията на Член 11, Концедентът изпраща писмено уведомление до банката, издала гаранцията, за освобождаване на съответния дял от петдесет процента (50%) от сумата по гаранцията.

Навсякъде в документа подписите и другите лични данни са заличени на осн. чл. 36, ал. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 4, т. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679 и чл. 1 от ДР на ЗЗЛД

31.7. С изключение на случая, в който размера на дължимото Концесионно възнаграждение (Роялти) е обект на експертиза по Член 33 или когато Концесионерът е в неизпълнение на задължението по заплащане на Концесионно възнаграждение (Роялти), Концедентът следва да осигури в срок от петнадесет (15) дни съответното намаление в стойността на гаранцията, както е предвидено в Член 31.6.

31.8. В случай на неизпълнение на задължението по заплащане на Концесионно възнаграждение (Роялти) съобразно изискванията, предвидени в Член 11, Концедентът с писмено искане до банката, издала гаранцията, изисква превеждане на съответния дял от сумата по гаранцията в посочена от Концедента банкова сметка.

31.9. Всички и каквито и да са разходи и разноски, свързани с откриването и поддържането на каквато и да е банкова гаранция по този Договор са за сметка на и се заплащат от Концесионера и няма да бъдат възстановими.

ЧЛЕН 32

ПОВЕРИТЕЛНОСТ

32.1. Страна, без писмено съгласие на другата Страна, не може да информира трета Страна за, или по друг начин да съобщава публично планове, програми, карти, архивни данни, доклади, технически или научни данни или всякаква друга информация относно техническите, икономическите или търговски дейности по този Договор и Концесията. Страните нямат право да продават или другояче да отдават придобити данни, информация и документация по Договора, в който и да е момент, без съгласието на другата Страна. Това няма да се отнася за информацията, предоставена на Филиалите на Концесионера или доверените потенциални приемници, консултанти, законни одитори и правителствени власти.

32.2. Концесионерът има право да предоставя на финансовите институции такава информация, каквато може да се поиска и която е необходима във връзка с финансирането на участието на Концесионера в Петролните операции. Другата Страна следва да бъде информирана предварително каква информация се изисква от институцията.

32.3. Концесионерът има право да разкрива информация до степен, до която тази информация трябва да се разкрива съгласно правилата или изискванията на която и да е фондова борса или друга институция, имаща юрисдикция над Концесионера.

32.4. Концесионерът има право да предоставя информация, както е споменато по-горе, на консултанти, Изпълнители и Подизпълнители които са пряко ангажирани в Петролните операции, ако това е необходимо за извършване на работата.

Навсякъде в документа подписите и другите лични данни са заличени на осн. чл. 78, ал. 8 от ЗЗЛД във връзка с чл. 4, т. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679 и чл. 1, т. 1 от ДР на ЗЗЛД

32.5. Във всички случаи Страната, предоставяща информацията, обхванатa от този Член 32, следва да осигури получателят да се задължи да ползва информацията като поверителна.

32.6. Страна, която престане да бъде Страна, ще продължи да има задължението да съхранява като поверителна информацията, обхванатa от Член 32, и не може повече да използува правото си, съгласно правилата на Член 32, да предоставя такава информация на други освен на Страните по Договора.

32.7. Концесионерът има право да обменя или предоставя геоложки данни, резултати от изследвания, изучавания, интерпретации, анализи, данни за разработване и добив и т.н. във връзка с прехвърляне на Дялово участие по Концесията, след одобрение на Концедента, което одобрение няма да бъде отказвано неоснователно.

ЧЛЕН 33

СПОРОВЕ

33.1. Всеки спор по важни технически въпроси, включително количества, измервания и оценявания на Суровия нефт, който Страните не могат да уредят на основата на добра воля в разумен срок, ще бъде отнесен за решение от един международно признат независим експерт ("Експертът"), определен от Страните. Експертът действа като експерт, а не като арбитър. Всяка Страна има право да дава писмени становища пред Експерта в съответствие с графика, определен от Експерта, за да може да се вземе решение в рамките на тридесет (30) дни от назначаването на Експерта. Не се предвижда да има официално изслушване. Решението на Експерта се представя в писмена форма. Решението на Експерта ще бъде основа за постигане на споразумение между Страните, освен в случай на измама или явна грешка. Експертът може да получи такива съвети и помощ от професионални консултанти или трети страни, каквито той основателно преценява за подходящи, за да му позволят да намери решение на спора, като Експерта може да начисли на Страните таксите за получаването на такива съвети и помощ.

33.2. В случай, че в срок от тридесет (30) дни, след датата, на която е възникнал спор по технически въпрос, не се постигне съгласие за назначаване на такъв Експерт и не се достигне до споразумение, всяка Страна може да се обърне към компетентния съд на България, както е предвидено в Член 33.4.

33.3. Ако Страните не са съгласни до каква степен един спор се отнася по същество до технически въпроси, такъв спор следва да бъде предаден за решаване от компетентния съд на България, както е предвидено в Член 33.4. Приложимото право за този Договор е българското право.

33.4. Освен по отношение на спорове, свързани по същество с технически въпроси, които е възможно да се уредят чрез отнасяне към Експерта, както е предвидено в Член 33.1. по-горе, спорове и искове, ако има такива, възникващи от, или

Навсякъде в документа подписите и другите лични данни са заличени на осн. чл. 7в, ал. 6 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 4, т. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679 и чл. 1, т. 1 от ДР на ЗЗЛД

свързани с този Договор или което и да е разрешение или тълкуване, нарушение, прекратяване или валидност на този Договор и които не могат да се уредят след преговори в разумен срок и във всеки случай не повече от деветдесет (90) дни, след като една Страна е уведомила другата за съществуването на спор, следва да бъдат предадени за решаване от компетентния съд в град София, България, в съответствие с ГПК 1952, освен в случаите когато Действащото законодателство предвижда друго. Приложимото право е българското право.

33.5. Оценката на съдебните разходи или определянето, включително на инцидентни разноски, и отговорността за плащането им ще бъде по преценка на българските съдилища в съответствие с ГПК 1952.

33.6. Правото за провеждане на съдебни процеси и решаване на спорове и искове по този Договор ще продължава и след прекратяване на този Договор.

33.7. Операциите или дейностите, по които е възникнал спора, ще бъдат продължени докато се очаква решението или присъждането, освен ако Концесионерът определи, след цялостни консултации с Концедента или с неговия пълномощник, че такова продължаване е невъзможно или непрактично. В случай, че решението или присъждането признава, че оплакването е основателно, може да се направи необходимото за подходящо възмездяване в полза на ищеца.

33.8. Страните основават своите отношения по този Договор на принципите на добрата воля.

33.9. В случай на спорове, които ще се уреждат по този Член 33, Договорът ще остане в сила до окончателно решение или присъждане или окончателно решаване на спора.

ЧЛЕН 34

ЗАКОН

34.1. Този Договор се подчинява на българските закони.

34.2. Концедентът потвърждава, че Концесионерът е подписал този Договор на основата на Действащото законодателство, така както то съществува на Ефективната дата на този Договор и Концедентът потвърждава, че всички права, дадени на Концесионера по този Договор, са в съответствие с тези закони и подзаконови актове.

34.3. С настоящия се договаря, че ако Действащото законодателство, след подписването на този Договор, бъде изменено по такъв начин, че съществено намали или разшири правата, или намали или разшири задълженията на Страните по този Договор, Страните ще бъдат задължени да променят това положение, така че да възстановят правата и задълженията на Страните, така както те са съществували към Ефективната дата.

Навсякъде в документа подписите и другите лични данни са заличени на осн. чл. 78, ал. 6 от ЗК, във връзка с чл. 4, т. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679 и чл. 1, т. 1 от ДР на ЗЗЛД

34.4. В случай, че някаква промяна в Действащото законодателство, включително закони за околната среда, бъде направена след Ефективната дата и тя съществено стесни, лиши, ограничи или разшири някои права или придобивки, полагащи се на Концесионера, или тя съществено увеличи или намали задълженията на Концесионера по този Договор или по които и да е закони и подзаконови нормативни документи, както те съществуват към Ефективната дата на този Договор, Концесионерът или Концедента могат по всяко време след това, да се уведомят писмено за това.

34.5. В срок от тридесет (30) дни след получаването на такова известие, Концедентът и Концесионерът трябва да се срещнат за преговори на добра воля и да съгласуват възможни изменения, които следва да се направят към клаузите на този Договор за възстановяване на икономическите права и ползи на Концесионера по настоящия до едно ниво, близко до това, което те биха имали, ако тази промяна не се бе случила, или по такива други законосъобразни мерки, които те решат че могат да са подходящи. В случай, че Страните не успеят да се договорят в срок от сто и двадесет (120) дни след съобщението на Концесионера до Концедента (i) за това дали една съществена промяна е настъпила в Действуващото законодателство след Ефективната дата, която съществено стеснява, лишава, ограничава или разширява всякакви права или ползи, полагащи се на Концесионера, или която увеличава или намалява съществено задълженията на Концесионера, както е посочено по-горе, или (ii) относно измененията, които може да са необходими в Договора, или такова друго средство, каквото може да се наложи, то която и да е Страна може да отнесе спорния въпрос или въпроси на съд съгласно Член 33.

34.6. Страните се съгласяват, че одобренията, съгласуванията и общата кореспонденция, за които няма определен срок в този Договор, следва да бъдат дадени в рамките на петнадесет (15) календарни дни. Във всички случаи, в които от страна на Концедента се изисква одобрение по този Договор по представени от Концесионера документи и такова одобрение или обоснован отказ не бъде получен в сроковете предвидени в този Договор, се приема, че одобрението е дадено.

ЧЛЕН 35

КОРЕСПОНДЕНЦИЯ

Всяко известие или други съобщения, които следва да бъдат връчени по този Договор следва да бъдат в писмен вид и могат да се предават чрез доставянето им на ръка в или чрез изпращането им с препоръчана поща, телекс, факсимиле или електронна поща на съответния адрес, посочен по-долу или на такъв друг адрес, какъвто всяка Страна може да съобщава периодически на другата Страна. Всяко подобно съобщение дадено, както е казано по-горе, се счита, че е получено:

35.1. Доставено на ръка или с препоръчана поща - в момента на връчване, или

Навсякъде в документа лицата, които са заличени на осн. чл. 38 ал. 1 т. 1 от ЗЗЛД от ЗК, във връзка с чл. 4, т. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679 и § 1, т. 1 от ДР на ЗЗЛД

35.2. Ако е изпратено по телекс или факс:

(а) и е получено през нормално работно време на мястото на получаване в работен ден, в момента на получаване;

(б) и не е получено през нормално работно време в мястото на получаване в работен ден, в най-ранното време след започването на нормалните работни часове в мястото на получаването в даден работен ден;

(в) и в случая, когато такова съобщение, отнасящо се за който и да е период, предвиден в този Договор, ако е изпратено по телекса, когато се потвърди с обратен код или ако е изпратено по факс, когато се потвърди по телефона; или

35.3. Ако е изпратено чрез електронна поща, когато е потвърдено от получателя. В тази връзка всяка Страна приема задължението да потвърждава получаването на всички съобщения по електронна поща от другата.

Навсякъде в документа подписите и другите лични данни са заличени на осн. чл. 78, ал. 6 от ЗК, във връзка с чл. 4, т. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679 и §1, т. 1 от ДР на ЗЗЛД

ЗА КОНЦЕДЕНТА:

МИНИСТЕРСТВО НА ЕНЕРГЕТИКАТА И ЕНЕРГИЙНИТЕ РЕСУРСИ
ул. Триадица № 8
София 1040
Република България
На вниманието на: г-н Милко Димитров Ковачев
Телефон: 02-54-909
Телекс: 22707 / 22708
Факс: 02-980-76-30
Електронна поща: kovachev@doe.bg
С копие до: kazandjiev@doe.bg
ivan.darakchiev@doe.bg
stephania.ilkova@doe.bg

ЗА КОНЦЕСИОНЕРА:

"ПРОУЧВАНЕ И ДОБИВ НА НЕФТ И ГАЗ" ЕАД гр. ПЛЕВЕН
ул. Васил Левски № 8
гр. Плевен 5800
Република България
На вниманието на: г-н Исай Данаилов Лазаров
Телефон: [redacted]
Факс: [redacted]
Електронна поща: [redacted]

ЧЛЕН 36

ЦЯЛОСТЕН ДОГОВОР

36.1. Този Договор представлява цялостното споразумение и разбирателство между Страните във връзка с предоставената Концесия и предмета, разглеждан с настоящия, и отменя и замества каквито и да са разпоредби със същия предмет относно Петролните операции в каквото и да е друго споразумение, писмено или устно, преди Ефективната дата на този Договор.

36.2. Този Договор влиза в сила от датата на прехвърляне на собственост върху акции на Концесионера по договор за приватизационна продажба или по друг вид сделка, което се случи по-рано.

36.3. Този Договор не може да бъде променян, модифициран, изменян или допълван, освен с писмен документ, подписан от Страните.

Този Договор се състои от 52 страници и е подписан в три (3) екземпляра на български език, два (2) екземпляра за Концедента и един (1) екземпляр за Концесионера.

Подписано в София, на 12 септември 2003 година.

МИНИСТЕРСТВО НА ЕНЕРГЕТИКАТА И ЕНЕРГИЙНИТЕ РЕСУРСИ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ЕНЕРГЕТИКАТА И ЕНЕРГИЙНИТЕ РЕСУРСИ * СОФИЯ *

от: Милко Д. Ковачев Длъжност: Министър

"ПРОУЧВАНЕ И ДОБИВ НА НЕФТ И ГАЗ" ЕАД гр. Плевен

ПРОУЧВАНЕ И ДОБИВ НА НЕФТ И ГАЗ - ЕАД * ПЛЕВЕН

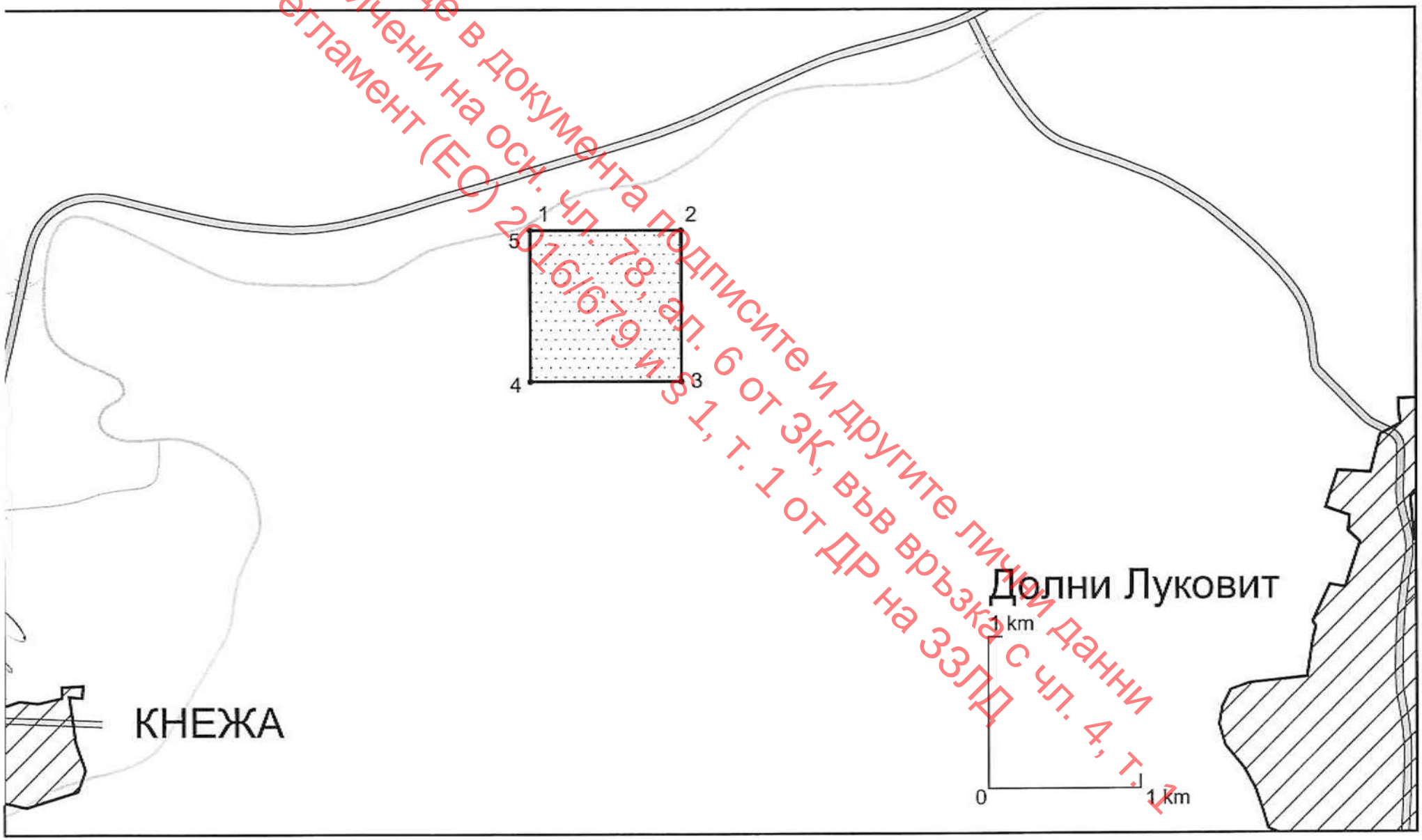
от: Исай Д. Лазаров Длъжност: Изпълнителен Директор

Навяквде в документа подписите и другите лични данни са заличени на осн. чл. 36, ал. 6 от ЗК, във връзка с чл. 4, т. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679 и § 1, т. 1 от ДР на ЗЗЛД

ПРИЛОЖЕНИЕ "А"
КАРТА И КООРДИНАТИ НА КОНЦЕСИОННАТА ПЛОЩ

Навсякъде в документа подписите и другите лични данни
са заличени на осн. чл. 78, ал. 6 от ЗК, във връзка с чл. 4, т. 1
от Регламент (ЕС) 2016/679 и § 1, т. 1 от ДР на ЗЗЛД

КАРТА НА КОНЦЕСИОННАТА ПЛОЩ НА НАХОДИЩЕ "ДОЛНИ ЛУКОВИТ - ЗАПАД"



Навсякъде в документа подписите и другите лични данни са заличени на осн. чл. 78, ал. 6 от ЗК, във връзка с чл. 4, т. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679 и § 1, т. 1 от ДР на ЗЗЛД

КООРДИНАТИ НА КОНЦЕСИОННАТА ПЛОЩ НА НАХОДИЩЕ "ДОЛНИ ЛУКОВИТ-ЗАПАД"

Навсякъде в документа подписите и другите лични данни са заличени на осн. чл. 78, ал. 6 от ЗК, във връзка с чл. 4, т. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679 и § 1, т. 1 от ДР на ЗЗЛД

Координати в координатна система "1970 г." и площ:

	Координати:		Площ:
	X	Y	
1	4733945.695	8573329.871	999,000.0 m^2
2	4733991.383	8574328.161	
3	4732993.070	8574373.844	
4	4732947.407	8573375.540	
5	4733945.695	8573329.871	